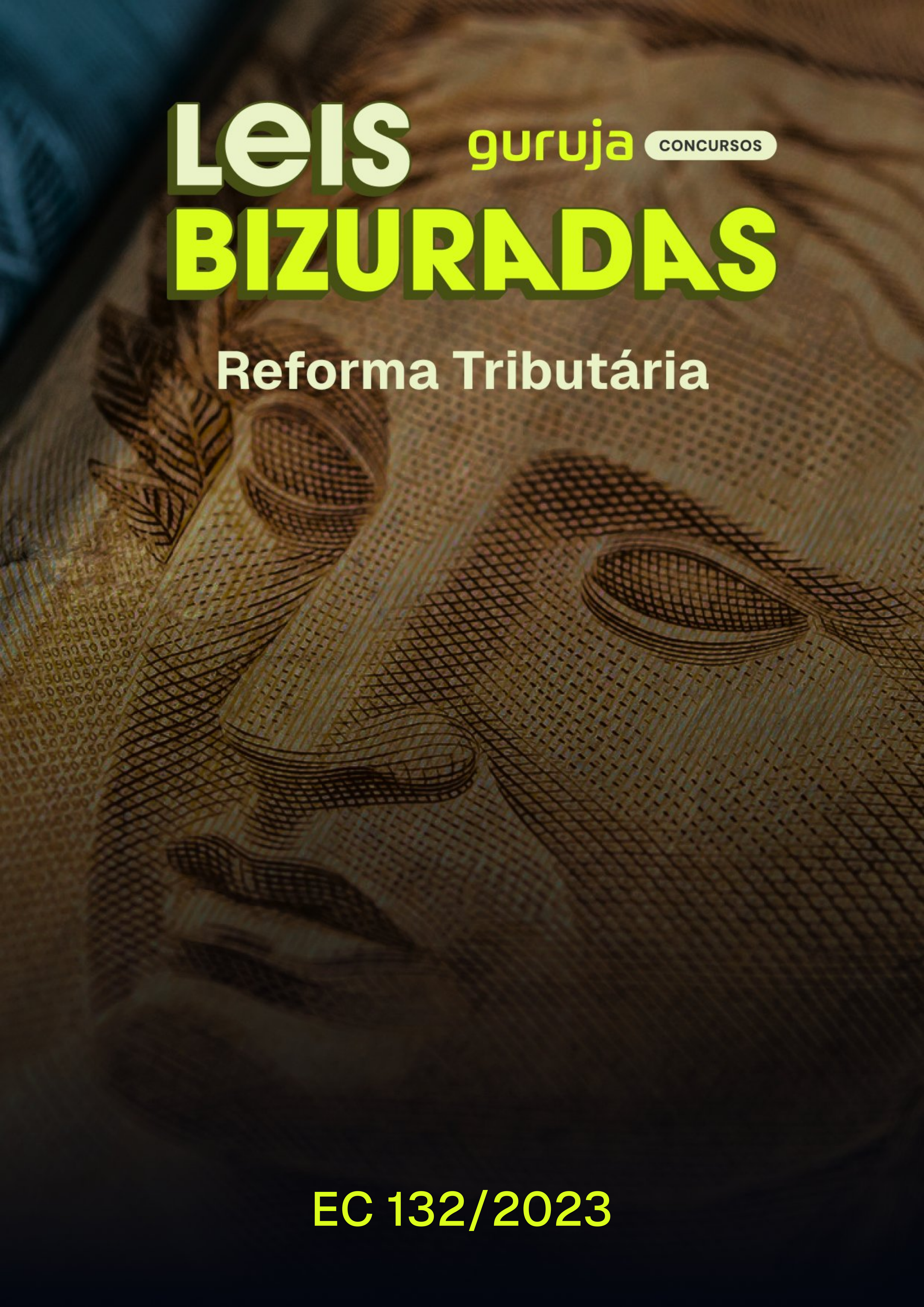




Leis guruja **CONCURSOS** **BIZURADAS**

Reforma Tributária

EC 132/2023

Legenda de destaques

Texto tachado	Palavras-chave e pontos mais importantes
Texto azul, em caixa de texto pontilhada	Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes
CAPÍTULO XX Nome do Capítulo	Abertura de Capítulo: marca o início de um novo capítulo da lei.
Seção XX Nome da Seção	Abertura de Seção: subdivisão dentro de um capítulo.
Art. XX	Início de cada Artigo destacado em pílula cinza para localização rápida.
Art. XX - artigo destacado	Alta incidência de cobrança
Texto em vermelho	Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas
Eventuais outros destaques	Negrito ou sublinhado
Ano entre parêntesis (2024*)	A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado



EMENDA CONSTITUCIONAL 132 20 DE DEZEMBRO DE 2023

Altera o Sistema Tributário Nacional.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.
43.

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

§ 4º Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o § 2º, III, considerará critérios de **sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono.**" (NR)

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas;

"Art. 50. A **Câmara dos Deputados** e o **Senado Federal**, ou qualquer de suas

Comissões, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o **Presidente do Comitê Gestor** do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando **crime de responsabilidade** a ausência **sem justificção** adequada.

Veja como foi cobrado:

Questão #3195369 (FGV - 2024)

"Art.
105.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I
-

I - processar e julgar, originariamente:

i) os conflitos entre entes federativos, ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, **relacionados aos tributos** previstos nos arts. 156-A e 195, V;



....."

A EC 132 instituiu dois novos tributos: IBS (Art. 156-A) e CBS (Art. 195, V)

Logo, é competência originária do STJ processar e julgar conflitos relacionados ao **IBS** e à **CBS**

- Entre entes federativos;
- Ou entre entes e o Comitê Gestor do IBS.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3195497](#) (FGV - 2024)

"Art.

145.

§ 3º O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da **simplicidade**, da **transparência**, da **justiça tributária**, da **cooperação** e da **defesa do meio ambiente**.

§ 4º As alterações na legislação tributária buscarão **atenuar** efeitos regressivos." (NR)

Veja como foi cobrado:

Questão [#3195502](#) (FGV - 2024)

Questão [#2973023](#) (CEBRASPE - 2024)

"Art.

146.

Art. 146. Cabe À lei complementar:

III

-

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas **sociedades cooperativas**, inclusive em relação aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V;

As cooperativas já tinham proteção constitucional quanto ao **ato cooperativo**. Agora a Constituição deixa claro que essa proteção também vale para:

- IBS (art. 156-A)
- CBS (art. 195, V)

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as **microempresas** e para as **empresas de pequeno porte**, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239.

A Constituição reafirma o tratamento diferenciado às

Continua abaixo ↓



Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Inclusive quanto aos seguintes tributos:

• **ICMS (art. 155, II)**

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

• **IBS (art. 156-A)**

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

• **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (art. 195, I e V, e § 12)**

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das

seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar. (CBS)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais

Continua ao lado →

as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.

• **PIS (art. 239)**

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do

seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

§

1º

§ 1º A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um **regime único de arrecadação** dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: (EC 123/23)

I - será **opcional** para o contribuinte;

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento **diferenciadas por Estado**;

III - o recolhimento será **unificado e centralizado** e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, **vedada** qualquer retenção ou condicionamento;

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser **compartilhadas** pelos entes federados, adotado **cadastro nacional único** de contribuintes.

§ 2º É FACULTADO ao optante pelo regime único de que trata o § 1º



apurar e recolher os tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas **não serão cobradas** pelo regime único.

§ 3º Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, ser realizado por meio do **regime único** de que trata o § 1º, enquanto perdurar a opção:

I - **não** será permitida a **apropriação de créditos** dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, pelo contribuinte optante pelo regime único; e

II - será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, pelo **adquirente não optante** pelo regime único de que trata o § 1º de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e de serviços do optante, em montante **equivalente ao cobrado** por meio do regime único."

- IBS e CBS podem ser recolhidos dentro ou fora do Simples Nacional
- Se dentro do simples
- Optante não gera crédito para si;
- Comprador não optante pode aproveitar crédito em valor equivalente ao que foi recolhido dentro do regime único

Veja como foi cobrado:

Questão [#3195514](#) (FGV - 2024)

"Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir **contribuição**, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de **iluminação pública** e de **sistemas de monitoramento** para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III.

....."

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Veja como foi cobrado:

Questão [#3271611](#) (CEBRASPE - 202)

"Art. 149-B. Os tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, observarão as **mesmas regras** em relação a:

IBS e CBS devem seguir as **mesmas regras estruturais**.



I - fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos;

II - imunidades;

III - regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação;

IV - regras de não cumulatividade e de creditamento.

Parágrafo único. Os tributos de que trata o caput observarão as **imunidades** previstas no art. 150, VI, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no art. 195, § 7º."

Além disso, o IBS e a CBS observarão as imunidades previstas no artigo abaixo:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

- a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
- b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;
- c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os

Continua ao lado →

requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

Além disso, o disposto no parágrafo abaixo não se aplica aos dois tributos, ainda que a CBS seja uma contribuição destinada a financiar a seguridade social.

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3271612](#) (Cebraspe - 2025)

Questão [#3195377](#) (FGV - 2024)

"Art. 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A e da contribuição prevista no art. 195, V, incidentes sobre operações contratadas pela **administração pública direta**, por **autarquias** e por **fundações públicas**, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao **ente federativo contratante**, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante.

§ 1º As operações de que trata o caput poderão ter alíquotas



reduzidas de modo uniforme, nos termos de lei complementar.

§ 2º Lei complementar poderá prever hipóteses em que **não** se aplicará o disposto no caput e no § 1º.

§ 3º Nas **importações** efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, o disposto no art. 150, VI, "a", será implementado na forma do disposto no caput e no § 1º, assegurada a **igualdade de tratamento** em relação às aquisições internas."

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

Ou seja, nas importações feitas pela Administração Pública:

Essa imunidade será implementada por meio do mecanismo do caput (redistribuição da alíquota), e deve haver igualdade de tratamento entre compras internas e importações.

DESTINAÇÃO DO IBS E DA CBS NAS COMPRAS PÚBLICAS

• Todo o valor arrecadado com IBS (estadual/municipal) e CBS (federal) vai para o **ente contratante**

• COMO ISSO É FEITO?

Continua ao lado →

- As alíquotas que seriam devidas aos **outros entes** (que não são o contratante) vão a **zero**.

- A alíquota do tributo devido ao **ente contratante** é aumentada na mesma proporção.

• REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR

- LC pode autorizar redução uniforme de alíquotas nas compras efetuadas por esses entes.

- LC pode criar **exceções**, ou seja, situações em que essa regra especial de imposto integralmente destinado ao ente contratante e redução uniforme de alíquotas não seja aplicada.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3199357](#) (CEBRASPE - 2024)

"Art.

150.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI

-

VI - instituir impostos sobre:

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;



§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo **poder público** e à empresa pública prestadora de **serviço postal**, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas **finalidades essenciais** ou **às delas decorrentes**.

”

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

"Art.

153.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços **prejudiciais à saúde** ou ao **meio ambiente**, nos termos de lei complementar

§ 6º O imposto previsto no inciso VIII do caput deste artigo:

I - **não incidirá** sobre as **exportações nem** sobre as operações com **energia elétrica** e com **telecomunicações**;

II - incidirá uma **única vez** sobre o bem ou serviço;

III - **não integrará** sua própria base de cálculo;

IV - integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos arts. 155, II, 156, III, 156-A e 195, V;

• ICMS (art. 155, II)

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

• ISS (art. 156, III)

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

• IBS (art. 156-A)

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

• CBS (art. 195, V)

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

V - PODERÁ ter o mesmo **fato gerador e base de cálculo** de outros tributos;



VI - terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser **específicas**, por unidade de medida adotada, OU **ad valorem**;

VII - na **extração**, o imposto será cobrado **independentemente** da destinação, caso em que a alíquota MÁXIMA corresponderá a **1%** (um por cento) do valor de mercado do produto."

Veja como foi cobrado:

Questão [#3641743](#) (CEBRASPE - 2025)

IMPOSTO SELETIVO

O Imposto Seletivo tem finalidade extrafiscal e serve para desestimular o consumo de produtos nocivos.

- NÃO INCIDE SOBRE:

- Exportações
- Energia elétrica
- Telecomunicações

- MONOFÁSICO, **NÃO** INTEGRA A PRÓPRIA BASE, PODE TER MESMO FG E BC DE OUTROS TRIBUTOS

- INTEGRA A BASE DOS TRIBUTOS SOBRE O CONSUMO

- ICMS
- ISS
- IBS
- CBS

- ALÍQUOTAS

- Alíquotas por lei ordinária

Continua ao lado →

Diferente do IBS (que depende de lei complementar):

- Específica (valor fixo por unidade) ou Ad valorem (percentual)

- REGRA ESPECIAL PARA EXTRAÇÃO

- O imposto será cobrado independentemente da destinação.

- Alíquota máxima será de 1% do valor de mercado.

"Art.

155.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

- I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

§

1º

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

II - relativamente a **bens móveis**, títulos e créditos, compete ao Estado onde era **domiciliado** o de cujus, ou tiver **domicílio** o doador, ou ao Distrito Federal;

VI - será **progressivo** em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação;



Veja como foi cobrado:

Questão [#3641740](#) (CEBRASPE - 2025)

VII - **não** incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições **sem fins lucrativos** com finalidade de **relevância pública e social**, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar.

§ 3º À **exceção** dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e os arts. 153, I e II, e 156-A, **nenhum** outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a **energia elétrica** e serviços de **telecomunicações** e, à **exceção** destes e do previsto no art. 153, VIII, **nenhum** outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de **petróleo, combustíveis e minerais** do País.

1) ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES

Somente podem incidir:

- ICMS (art. 155, II)

Continua ao lado →

- II (art. 153, I)
- IE (art. 153, II)
- IBS (art. 156-A)

2) DERIVADOS DE PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS E MINERAIS

Somente podem incidir:

- ICMS (art. 155, II)
- II (art. 153, I)
- IE (art. 153, II)
- IBS (art. 156-A)
- Imposto Seletivo (art. 153, VIII)

§

6º

§ 6º O imposto previsto no inciso III:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

III - propriedade de veículos automotores.”

II - PODERÁ ter **alíquotas diferenciadas** em função do **tipo**, do **valor**, da **utilização** e do **impacto ambiental**;

III - incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, **excetuados**:

Antes da EC 132, o STF entendia que IPVA só poderia incidir sobre veículos terrestres.

Na **ADI 5654**, o STF declarou por unanimidade a inconstitucionalidade de dispositivos da legislação cearense que previam a cobrança de IPVA sobre aeronaves e embarcações.

a) aeronaves **agrícolas** e de operador certificado para prestar **serviços aéreos** a terceiros;

b) embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviços de **transporte aquaviário** ou de pessoa física ou jurídica que pratique **pesca industrial, artesanal, científica** ou de **subsistência**;

c) plataformas suscetíveis de se **locomoverem na água por meios próprios**, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal;

d) **tratores** e máquinas **agrícolas**."

Veja como foi cobrado:

Questão [#3195529](#) (FGV - 2024)

"Art.

156.

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

§

1º

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:

III - ter sua base de cálculo **atualizada** pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal.

....."

"Seção V-A

Do Imposto de Competência Compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios

Art. 156-A Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de **competência compartilhada** entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da **neutralidade** e atenderá ao seguinte:

I - incidirá sobre operações com bens **materiais** ou **imateriais**, inclusive direitos, ou com **serviços**;

II - incidirá também sobre a **importação** de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, **ainda que não seja** sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;



III - **não incidirá** sobre as **exportações**, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos, ou serviço, observado o disposto no § 5º, III;

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

III - a forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte;

IV - terá **legislação única** e **uniforme** em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso V;

V - cada ente federativo fixará sua **alíquota própria** por lei específica;

VI - a alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso V será a **mesma para todas as operações** com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, **ressalvadas** as hipóteses previstas nesta Constituição;

VII - será cobrado pelo **somatório** das alíquotas do Estado e do Município de **destino** da operação;

VIII - será **não cumulativo**, **compensando-se** o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, **excetuadas** exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal

especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição;

IX - **não integrará** sua **própria base de cálculo** nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, e 195, I, "b", IV e V, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239;

• IS (art. 153, VIII)

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar.

• CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

- **Contribuição do empregador sobre receita/faturamento (art. 195, I, "b")**

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

b) a receita ou o faturamento;

- **Contribuição do importador (art. 195, IV)**

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

- **CBS (art. 195, V)**

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

Continua abaixo ↓

**• PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (art. 239)**

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

X - **não** será objeto de concessão de **incentivos** e **benefícios** financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de **regimes específicos, diferenciados** ou **favorecidos** de tributação, **excetuadas** as hipóteses previstas nesta Constituição;

XI - **não incidirá** nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção **livre e gratuita**;

XII - resolução do **Senado Federal** fixará **alíquota de referência** do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra **não** houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo;

Veja como foi cobrado:

Questão [#3253829](#) (FUNDATEC - 2025)

XIII - SEMPRE QUE POSSÍVEL, terá seu **valor informado**, de forma específica, no respectivo documento fiscal.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3641745](#) (Cebraspe - 2025)

Questão [#3195388](#) (FGV - 2025)

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, V, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas.

§ 1º, V - cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica;

§ 3º Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a **realização**, a **execução** ou o **pagamento** da operação, **ainda que** residente ou domiciliada no exterior.

§ 4º Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços:

I - **reterá** montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto **não compensados** pelos contribuintes e **não ressarcidos** ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do § 5º, VIII;

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

VIII - as hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda;

II - **distribuirá** o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso I deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que **não** tenham gerado creditamento.

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

I - as regras para a **distribuição** do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos:

- a) a sua forma de cálculo;
- b) o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente;
- c) as regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição;

II - o **regime de compensação**, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do **efetivo recolhimento** do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, **desde que**:

- a) o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços; ou
- b) o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação;

III - a forma e o prazo para **ressarcimento** de créditos acumulados pelo contribuinte;

IV - os critérios para a definição do **destino da operação**, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço ou o do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação;

V - a forma de desoneração da aquisição de **bens de capital** pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de:

- a) crédito integral e imediato do imposto;
- b) diferimento; ou
- c) redução em **100%** (cem por cento) das alíquotas do imposto;

VI - as hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos **regimes aduaneiros** especiais e às zonas de processamento de **exportação**;

VII - o processo administrativo fiscal do imposto;

VIII - as hipóteses de **devolução do imposto a pessoas físicas**, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda;



IX - os critérios para as **obrigações tributárias acessórias**, visando à sua simplificação.

§ 6º Lei complementar disporá sobre **regimes específicos** de tributação para:

I - **combustíveis e lubrificantes** sobre os quais o imposto incidirá uma **única vez**, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que:

a) serão as alíquotas **uniformes** em todo o território nacional, **específicas** por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a **não aplicação** do disposto no § 1º, V a VII;

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

V - cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica;

VI - a alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso V será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição;

VII - será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do Município de **destino** da operação;

b) será **vedada** a **apropriação de créditos** em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso destinados a distribuição, comercialização ou revenda;

c) será concedido **crédito nas aquisições** dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do

imposto, observado o disposto na alínea "b" e no § 1º, VIII;

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

VIII - será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição;

II - **serviços financeiros**, operações com **bens imóveis**, planos de assistência à **saúde** e **concursos de prognósticos**, podendo prever:

a) alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a **não aplicação** do disposto no § 1º, VIII;

b) hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento, com **alíquota uniforme** em todo o território nacional, admitida a **não aplicação** do disposto no § 1º, V a VII, e, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no § 1º, VIII;

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e

Continua abaixo ↓



atenderá ao seguinte:

V - cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica;

VI - a alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso V será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição;

VII - será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do Município de **destino** da operação;

VIII - será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição;

III - sociedades **cooperativas**, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo, inclusive:

a) as hipóteses em que o imposto **não incidirá** sobre as operações realizadas entre a **sociedade cooperativa e seus associados**, entre estes e aquela e pelas sociedades cooperativas **entre si** quando associadas para a consecução dos objetivos sociais;

b) o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores;

IV - serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva

desenvolvida por Sociedade Anônima do Futebol e aviação regional, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento, admitida a **não aplicação** do disposto no § 1º, V a VIII;

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

V - cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica;

VI - a alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso V será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição;

VII - será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do Município de **destino** da operação;

VIII - será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição;

V - operações alcançadas por **tratado** ou **convenção internacional**, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados;

VI - serviços de transporte coletivo de passageiros **rodoviário intermunicipal** e **interestadual**, **ferroviário** e **hidroviário**, podendo prever hipóteses de alterações nas



alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VIII.

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

V - cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica;

VI - a alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso V será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição;

VII - será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do Município de **destino** da operação;

VIII - será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição;

Veja como foi cobrado:

Questão [#3039683](#) (CEBRASPE - 2024)

§ 7º A isenção e a imunidade:

I - **não** implicarão **crédito para compensação** com o montante devido nas operações seguintes;

II - acarretarão a **anulação do crédito** relativo às operações anteriores, **salvo**, na hipótese da **imunidade**, inclusive em relação ao inciso XI do § 1º, quando determinado em contrário em lei complementar.

§ 1º O imposto previsto no **caput** será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

XI - não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;

§ 8º Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de **operações com serviços**, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que **não seja classificada** como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos.

§ 9º Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto:

I - deverá ser **compensada** pela elevação ou redução, pelo Senado Federal, das alíquotas de referência de que trata o § 1º, XII, de modo a **preservar a arrecadação** das esferas federativas, nos termos de lei complementar;

§ 1º O imposto previsto no **caput** será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

XII - resolução do Senado Federal fixará alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo;

II - somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste



das alíquotas de referência de que trata o inciso I deste parágrafo.

§ 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão optar por **vincular suas alíquotas** à alíquota de referência de que trata o § 1º, XII.

§ 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto SOMENTE será apreciado se acompanhado de **estimativa de impacto** no valor das alíquotas de referência de que trata o § 1º, XII.

§ 12. A devolução de que trata o § 5º, VIII, **não** será considerada nas **bases de cálculo** de que tratam os arts. 29-A, 198, § 2º, 204, parágrafo único, 212, 212-A, II, e 216, § 6º, **não se aplicando** a ela, ainda, o disposto no art. 158, IV, "b".

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

VIII - as hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda;

Dessa forma, a devolução (chashback) **não** será considerada nas bases de cálculo de diversos **percentuais constitucionais**:

• LIMITE DE GASTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (art. 29-A)

Continua ao lado →

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

• APLICAÇÃO MÍNIMA EM SAÚDE (art. 198, § 2º)

Art. 198, § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

• FUNDO DE INCLUSÃO SOCIAL (art. 204, PU)

Art. 204, Parágrafo único. É

facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

• APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO (art. 212)

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

• FUNDEB (art. 212-A, II)

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o

Continua abaixo ↓



caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a

instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;

II - os fundos referidos no inciso I do **caput** deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento):

a) das parcelas dos Estados no imposto de que trata o art. 156-A;

b) da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o art. 156-A, relativa ao exercício de sua competência estadual, nos termos do art. 156-A, § 2º; e

c) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do **caput** do art. 155, o inciso II do **caput** do art. 157, os incisos II, III e IV do **caput** do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do **caput** do art. 159 desta Constituição;

• FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (art. 216, § 6º)

Art. 216, § 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos

por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

Além disso, não se aplica ao cashback a regra de repartição de receitas descrita abaixo, não sendo essa devolução partilhada entre os municípios.

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados.

§ 13. A devolução de que trata o § 5º, VIII, será obrigatória nas operações de fornecimento de **energia elétrica** e de **gás liquefeito de petróleo** ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação.

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

VIII - as hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda;

Art. 156-B Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão de forma **integrada**, exclusivamente por meio do **Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços**, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o art. 156-A:

I - editar **regulamento único** e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto;



II - **arrecadar** o imposto, efetuar as **compensações** e **distribuir** o produto da arrecadação entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

III - decidir o **contencioso administrativo**.

§ 1º O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá **independência** técnica, administrativa, orçamentária e financeira.

§ 2º Na forma da lei complementar:

I - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão representados, de forma **paritária**, na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços;

II - será assegurada a **alternância na presidência** do Comitê Gestor entre o conjunto dos Estados e o Distrito Federal e o conjunto dos Municípios e o Distrito Federal;

III - o Comitê Gestor será financiado por percentual do **produto da arrecadação** do imposto destinado a cada ente federativo;

IV - o **controle externo** do Comitê Gestor será exercido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;

V - a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação

judicial relativos ao imposto serão realizados, no âmbito de suas respectivas competências, pelas **administrações tributárias** e **procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à **integração** entre os entes federativos;

VI - as competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão exercidas, no Comitê Gestor e na representação deste, por **servidores das referidas carreiras**;

VII - serão estabelecidas a estrutura e a gestão do Comitê Gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento.

§ 3º A participação dos entes federativos na **instância máxima** de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição:

I - **27** (vinte e sete) membros, representando cada **Estado** e o **Distrito Federal**;

II - **27** (vinte e sete) membros, representando o conjunto dos **Municípios** e do **Distrito Federal**, que serão eleitos nos seguintes termos:

- a) **14** (quatorze) representantes, com base nos votos de cada Município, com **valor igual** para todos; e
- b) **13** (treze) representantes, com base nos votos de cada Município **ponderados** pelas respectivas populações.

§ 4º As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem, cumulativamente, os votos:

I - em relação ao conjunto dos **Estados** e do **Distrito Federal**:

- a) da **maioria absoluta** de seus representantes; e
- b) de representantes dos Estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de **50%** (cinquenta por cento) da **população do País**; e

II - em relação ao conjunto dos **Municípios** e do **Distrito Federal**, da **maioria absoluta** de seus representantes.

§ 5º O Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter **notórios conhecimentos** de administração tributária.

§ 6º O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a administração tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos arts.

156-A e 195, V, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos.

INTEGRAÇÃO COM:

- Administração tributária da União
- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Quando relacionado aos seguintes tributos: IBS (156-A) e CBS (195, V).

§ 7º O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a administração tributária da União poderão implementar **soluções integradas** para a administração e cobrança dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V.

§ 8º Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V."

Veja como foi cobrado:

Questão [#3113736](#) (FCC - 2024)

Questão [#3195497](#) (FGV - 2025)

COMITÊ GESTOR DO IBS	
TEMA	PONTO-CHAVE
NATUREZA	Entidade pública sob regime especial, com independência técnica, administrativa, orçamentária e

Continua abaixo ↓



	financeira
ADMINISTRAÇÃO DO IBS	Exercida de forma integrada por Estados, DF e Municípios, exclusivamente por meio do Comitê
ATRIBUIÇÕES	Regulamento único e uniformização da interpretação
	Arrecada, compensa créditos e distribui receita
	Decide o contencioso administrativo do IBS
REPRESENTAÇÃO	Paritária entre Estados/DF e Municípios/DF
	Alternância da presidência: Entre bloco Estados/DF e bloco Municípios/DF
FINANCIAMENTO	Percentual do produto da arrecadação do IBS
CONTROLE EXTERNO	Exercido pelos próprios entes federativos representados
FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA	Realizadas pelas administrações tributárias e procuradorias; Comitê
	coordena
CARREIRAS EXCLUSIVAS	Funções exercidas por servidores das administrações tributárias e procuradorias

Continua ao lado →

COMPOSIÇÃO DA INSTÂNCIA MÁXIMA	• ESTADOS + DF 27 membros (1 por ente) • MUNICÍPIOS + DF 27 membros (14 com voto igualitário + 13 com voto ponderado pela população)
SISTEMA DE VOTAÇÃO	Deliberações aprovadas, se cumulativamente: • ESTADOS + DF Maioria absoluta + representantes que correspondam a mais de 50% da população do país • MUNICÍPIOS + DF Maioria absoluta

"Art. 158.

Art. 158 Pertencem aos Municípios:

III - **50%** (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam **domiciliados** em seus territórios;

- Para veículos terrestres → licenciamento.
- Para veículos aquáticos e aéreos → domicílio do proprietário.

Anotações

Veja como foi cobrado:

Questão [#3176359](#) (FGV - 2024)

IV - **25%** (vinte e cinco por cento):

a) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à **circulação de mercadorias** e sobre prestações de serviços de **transporte interestadual** e **intermunicipal** e de **comunicação**;

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados.

Art. 156-A: IBS

§ 1º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "a", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

Em relação ao ICMS:

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.

§ 2º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "b", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - **80%** (oitenta por cento) na proporção da **população**;

II - **10%** (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de **aprendizagem** e de aumento da **equidade**, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual;

III - **5%** (cinco por cento) com base em indicadores de **preservação ambiental**, de acordo com o que dispuser lei estadual;

IV - **5%** (cinco por cento) em **montantes iguais** para todos os Municípios do Estado."

Veja como foi cobrado:

Questão [#3048791](#) (CEBRASPE - 2024)

"Art.

159.

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, **50%** (cinquenta por



cento), da seguinte forma:

INCLUSÃO DO IMPOSTO SELETIVO (art. 153, VIII)

Passa a integrar o montante repartido: IR, IPI, e agora também o IS

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;

e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano;

f) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, **10%** (dez por cento) aos **Estados** e ao **Distrito Federal**, **proporcionalmente** ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;

10% da arrecadação do IPI e do Imposto Seletivo (art. 153, VIII):

- Destinados aos Estados e DF

- Proporcionalmente ao valor das exportações de produtos industrializados

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, **29%** (vinte e nove por cento) para os **Estados** e o **Distrito Federal**, distribuídos na forma da lei, observadas as destinações a que se referem as alíneas "c" e "d" do inciso II do referido parágrafo.

Esse inciso trata da repartição da **Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre combustíveis** (CIDE-Combustíveis), 29% do produto da arrecadação da CIDE pertence aos Estados e ao Distrito Federal.

Art. 177, § 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos:

I - a alíquota da contribuição poderá ser:

a) diferenciada por produto ou

uso;

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, b;

II - os recursos arrecadados serão

Continua abaixo ↓

**destinados:**

- a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo;
- b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;
- c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.
- d) ao pagamento de subsídios a tarifas de transporte público coletivo de passageiros.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios **25%** (vinte e cinco por cento) dos recursos que receberem nos termos do inciso II do caput deste artigo, observados os critérios estabelecidos no art. 158, § 1º, para a parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados, e no art. 158, § 2º, para a parcela relativa ao imposto previsto no art. 153, VIII.

II

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, **10%** (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;

FUNCIONAMENTO DA REPARTIÇÃO DE RECEITA

Continua ao lado →

1) A União repassa aos Estados:

- 10% do IPI e 10% do Imposto Seletivo
- De forma proporcional ao valor das exportações

2) Desses valores recebidos → o Estado deve repassar 25% aos seus Municípios.

CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO

- Em relação do IPI (art. 158, § 1º)

§1º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "a", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus

territórios;

II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.

- Em relação do IS (art. 158, § 2º)

§2º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "b", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - 80% (oitenta por cento) na proporção da população;

II - 10% (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual;

III - 5% (cinco por cento) com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual;

IV - 5% (cinco por cento) em

Continua abaixo ↓



montantes iguais para todos os Municípios do Estado."

"Art. 159-A. Fica instituído o **Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional**, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos do art. 3º, III, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

I - realização de estudos, projetos e obras de **infraestrutura**;

II - fomento a atividades produtivas com elevado potencial de **geração de emprego e renda**, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras; e

III - promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação.

§ 1º É **vedada** a **retenção** ou qualquer **restrição** ao recebimento dos recursos de que trata o caput.

§ 2º Na aplicação dos recursos de que trata o caput, os Estados e o Distrito Federal priorizarão projetos que prevejam ações de **sustentabilidade** ambiental e **redução das emissões de carbono**.

§ 3º Observado o disposto neste artigo, caberá aos Estados e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação dos recursos de que trata o caput.

§ 4º Os recursos de que trata o caput serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal de acordo com **coeficientes individuais** de participação, calculados com base nos seguintes indicadores e com os seguintes pesos:

I - **população** do Estado ou do Distrito Federal, com peso de **30%** (trinta por cento);

II - coeficiente individual de participação do Estado ou do Distrito Federal nos recursos de que trata o art. 159, I, "a", da Constituição Federal, com peso de **70%** (setenta por cento).

COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO NO FPE (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADOS) → PESO DE 70%

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

§ 5º O **Tribunal de Contas da União** será o órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de



participação de que trata o § 4º."

Veja como foi cobrado:

Questão [#3195386](#) (FGV - 2025)

"Art.

161.

Art. 161. Cabe à lei complementar:

I - definir **valor adicionado** para fins do disposto no art. 158, § 1º, I;

....."

Art. 158, § 1º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "a", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

"Art.

167.

O art. 167 trata das **vedações orçamentárias**, ou seja, proibições relacionadas à utilização de receitas públicas, a exemplo do

Continua ao lado →

disposto do no inciso abaixo:

Art. 167. São vedados:

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

§ 4º É permitida a **vinculação das receitas** a que se referem os arts. 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição para **pagamento de débitos com a União** e para prestar-lhe **garantia** ou **contragarantia**.

....."

A EC 132 incluiu o art. 156-A (IBS) dentro das receitas que **podem ser vinculadas** para:

- pagamento de débitos com a União
- **prestação de garantia ou contragarantia à União**
- IMPOSTOS ESTADUAIS (ART. 155)
- ITCD, ICMS, IPVA
- IMPOSTOS MUNICIPAIS (ART. 156)

Continua abaixo ↓



- IPTU, ITBI, ISS
- IBS (ART. 156-A)
- RECEITAS PERTENCENTES AOS ESTADOS/ DF (art. 157)
 - IR incidente na fonte, sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
- 20% do Imposto Residual
- RECEITAS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS (art. 157)
 - IR incidente na fonte, sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
 - 50% do ITR dos imóveis situados no seu território (cabendo 100% se optar por fiscalizar e cobrar o imposto)
- 50% do IPVA
- 25% DO ICMS e do IBS Estadual
- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (art. 159)
 - FPE
 - FPM (inclusive parcelas extras de julho, setembro e dezembro)
 - 10% do IPI e IS aos Estados proporcional às exportações

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.

§

4º

II

-

"Art.
177.

Art. 177. Constituem monopólio da União:

- I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
- II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

Continua ao lado →

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos:

II - os recursos arrecadados serão destinados:

d) ao pagamento de subsídios a **tarifas de transporte público coletivo** de



passageiros.”

"Art. 195.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

V - sobre **bens** e **serviços**, nos termos de lei complementar.

A EC 132/2023 criou uma **nova contribuição social** no art. 195: **contribuição sobre bens e serviços**, nos termos de lei complementar.

Essa contribuição é a **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)**, de competência da União

§ 15. A contribuição prevista no inciso V do caput poderá ter sua alíquota fixada em **lei ordinária**.

- A instituição exige **lei complementar**
- Mas a **alíquota** pode ser alterada por **lei ordinária**

§ 16. Aplica-se à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no art. 156-A, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13.

A CBS segue praticamente a mesma lógica estrutural do IBS.

156-A, § 1º O imposto previsto no **caput** será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

I - incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços;

II - incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

III - não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos, ou serviço, observado o disposto no § 5º, III;

IV - terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso V;

V - cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei

específica;

VI - a alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso V será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição;

VIII - será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem

material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de

Continua abaixo ↓



uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição;

X - não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição;

XI - não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;

XII - resolução do Senado Federal

fixará alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo;

XIII - sempre que possível, terá seu valor informado, de forma específica, no respectivo documento fiscal.

§ 3º Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior.

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

II - o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que:

a) o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços; ou

b) o recolhimento do imposto ocorra

Continua ao lado →

na liquidação financeira da operação;

III - a forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte;

IV - os critérios para a definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço ou o do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação;

V - a forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de:

a) crédito integral e imediato do imposto;

b) diferimento; ou

c) redução em 100% (cem por cento) das alíquotas do imposto;

VI - as hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação;

IX - os critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando à

sua simplificação.

§ 6º Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para:

I - combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que:

a) serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto,

admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VII;

b) será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições

Continua abaixo ↓



dos produtos de que trata este inciso destinados a distribuição, comercialização ou revenda;

c) será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na alínea "b" e no § 1º, VIII;

II - serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever:

a) alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida, em relação aos

adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a não aplicação do disposto no § 1º, VIII;

b) hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento, com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VII, e, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no § 1º, VIII;

III - sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo, inclusive:

a) as hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela e pelas sociedades cooperativas entre si quando associadas para a consecução dos objetivos sociais;

b) o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores;

IV - serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo,

Continua ao lado →

bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por Sociedade Anônima do Futebol e aviação regional, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VIII;

V - operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados;

VI - serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VIII.

§ 7º A isenção e a imunidade:

I - não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes

II - acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo, na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao

inciso XI do § 1º, quando determinado em contrário em lei complementar.

§ 8º Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar de que trata o **caput** poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos.

§ 9º Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto:

I - deverá ser compensada pela elevação ou redução, pelo Senado

Continua abaixo ↓



Federal, das alíquotas de referência de que trata o § 1º, XII, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas, nos termos de lei complementar;

II - somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso I deste parágrafo.

§ 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o § 1º, XII.

§ 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o § 1º, XII.

§ 13. A devolução de que trata o § 5º, VIII, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação.

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do caput **não integrará** sua **própria base de cálculo nem** a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, 156-A e 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239.

• IS (art. 153, VIII)

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

Continua ao lado →

VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar.

• IBS (art. 156-A)

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

• CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

- Contribuição do empregador sobre receita/faturamento (art. 195, I, "b")

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

b) a receita ou o faturamento;

- Contribuição do importador (art. 195, IV)

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

• PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (art. 239)

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

§ 18. LEI estabelecerá as **hipóteses de devolução** da contribuição prevista no inciso V do caput a peças físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários,



com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.

• DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO IBS

Quanto ao IBS, essa devolução deve ser disciplinada através de LEI COMPLEMENTAR.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3195401](#) (FGV - 2024)

§ 19. A devolução de que trata o § 18 **não** será computada na **receita corrente líquida** da União para os fins do disposto nos arts. 100, § 15, 166, §§ 9º, 12 e 17, e 198, § 2º."

A devolução **não** será computada na **Receita Corrente Líquida (RCL) da União** para determinados fins constitucionais.

• PRECATÓRIOS (art. 100, § 15)

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta

Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita

Continua ao lado →

corrente líquida e forma e prazo de liquidação.

• EMENDAS PARLAMENTARES (art. 166, §§ 9º, 12 e 17)

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional,

na forma do regimento comum.

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do

Distrito Federal.

• PISO DA SAÚDE (art. 198, § 2º)

Art. 198. § 2º A União, os Estados, o

Continua abaixo ↓



Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);

"Art.

198.

O art. 198 trata do **financiamento do SUS** e fixa os **pisos mínimos de aplicação em saúde**.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§

2º

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da **arrecadação dos impostos** a que se referem os arts. 155 e

156-A e dos **recursos** de que tratam os arts. 157 e 159, I, "a", e II, **deduzidas** as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

A base de cálculo será:

• **PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS**

Art. 155 (ITCMD, ICMS, IPVA)

Art. 156-A (IBS ESTADUAL)

• **RECURSOS RECEBIDOS (REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS)**

Art. 157 (transferências da União aos Estados)

- IR incidente na fonte

-20% do Imposto Residual)

Art. 159, I, "a" (FPE)

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

Art. 159, II (parcela exportação – IPI e imposto seletivo)

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 10% (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;

Deduzidas as parcelas **transferidas** aos Municípios.

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da **arrecadação dos impostos** a que se referem os arts. 156 e 156-A e dos **recursos** de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b", e § 3º.



A base de cálculo será:

• **PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS**

Art. 156 (IPTU, ITBI, ISS)

Art. 156-A (IBS Municipal)

• **RECURSOS RECEBIDOS (REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS)**

Art. 158 (transferências constitucionais aos Municípios)

- IR incidente na fonte, sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem

- 50% do ITR dos imóveis situados no seu território (cabendo 100% se optar por fiscalizar e cobrar o imposto)

- 50% do IPVA

- 25% DO ICMS e do IBS Estadual

Art. 159, I, "b" (FPM)

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

Art. 159, § 3º (repasse da CIDE via Estados)

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos que receberem nos termos do inciso II do **caput** deste artigo, observados os critérios estabelecidos no art. 158, § 1º, para a parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados, e no art. 158, § 2º, para a parcela relativa ao imposto previsto no art. 153, VIII.

O art. 212-A trata do **Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica)**. A EC 132 ajustou a **base de receitas** que compõem os fundos estaduais do Fundeb, para adequar ao novo modelo tributário (com o IBS)

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o **caput** do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;

II - os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por **20%** (vinte por cento):

a) das **parcelas dos Estados** no imposto de que trata o art. 156-A;

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

b) da **parcela do Distrito Federal** no imposto de que trata o art. 156-A, relativa ao exercício de sua competência estadual, nos termos do art. 156-A, § 2º; e

....."

"Art. 212-A.



§ 2º Para fins do disposto no § 1º, V, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas.

c) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do caput do art. 155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos II, III e IV do caput do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição;

Art. 155 (ITCMD, ICMS, IPVA)

Art. 157, II (transferência da União aos Estados do Imposto Residual)

- 20 % do Imposto Residual

Art. 158 (repartições tributárias aos Municípios – ITR, IPVA, ICMS E IBS)

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III;

III - 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

a) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

Continua ao lado →

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados.

Art. 159 (FPE, FPM, e Parcela exportação do IPI + imposto seletivo)

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 10% (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;

....."

"Art.

225.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§

1º



§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

VIII - manter **regime fiscal favorecido** para os **biocombustíveis** e para o **hidrogênio de baixa emissão de carbono**, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", IV e V, e o art. 239 e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A.

Especialmente os tributos listados abaixo devem assegurar esse tratamento favorecido:

• **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**

- **Contribuição do empregador sobre receita/faturamento (art. 195, I, "b")**

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

b) a receita ou o faturamento;

- **Contribuição do importador (art. 195, IV)**

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

- **CBS (art. 195, V)**

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

• **PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (art. 239)**

Continua ao lado →

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

• **ICMS (art. 155, II)**

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

• **IBS (art. 156-A)**

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

....."

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 76-A. São **desvinculados** de órgão, fundo ou despesa, até **31 de dezembro de 2032**, **30%** (trinta por cento) das receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.



....."

"Art. 76-B. São **desvinculados** de órgão, fundo ou despesa, até **31 de dezembro de 2032**, **30%** (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.

....."

A Emenda Constitucional nº 132 prorrogou e ajustou o mecanismo da **Desvinculação de Receitas** para Estados, DF e Municípios. Trata-se da chamada **DREM (Desvinculação de Receitas dos Estados e Municípios)**.

- Até 31/12/2032

- 30% das receitas de:

- Impostos, taxas e multas (instituídos ou criados até a referida data, seus adicionais e acréscimos legais)

- Outras receitas correntes

"Art. 92-B. As leis instituidoras dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, da Constituição Federal estabelecerão os mecanismos necessários, com ou **sem** contrapartidas, para manter, em caráter geral, o diferencial competitivo assegurado à **Zona Franca de Manaus** pelos arts. 40 e 92-A e às **áreas de livre comércio** existentes em **31 de maio de 2023**, nos níveis

estabelecidos pela legislação relativa aos tributos extintos a que se referem os arts. 126 a 129, todos deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.

Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Art. 92-A. São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Dessa forma, o art. 92-B foi incluído pela Emenda Constitucional nº 132 para **preservar o diferencial competitivo** da Zona Franca de Manaus (ZFM) e das Áreas de Livre Comércio durante a transição para o novo sistema tributário, com a implementação gradativa do IBS + CBS e extinção de forma equivalente do ICMS + ISS, conforme disposto dos arts. 126 a 129.

§ 1º Para assegurar o disposto no caput, serão utilizados, isolada ou cumulativamente, instrumentos fiscais, econômicos ou financeiros.

§ 2º Lei complementar instituirá **Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica** do Estado do Amazonas, que será constituído com recursos da União e por ela gerido, com a efetiva participação do Estado do Amazonas na definição das políticas, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e a diversificação das atividades



econômicas no Estado.

§ 3º A lei complementar de que trata o § 2º:

I - estabelecerá o montante **mínimo de aporte anual** de recursos ao Fundo, bem como os critérios para sua correção;

II - preverá a possibilidade de utilização dos recursos do Fundo para **compensar eventual perda de receita** do Estado do Amazonas em função das alterações no sistema tributário decorrentes da instituição dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, da Constituição Federal.

Compensar eventual perda de receita do Estado do Amazonas decorrente da substituição de tributos antigos pelo:

- IBS (art. 156-A)
- CBS (art. 195, V)

§ 4º A União, mediante acordo com o Estado do Amazonas, poderá **reduzir o alcance** dos instrumentos previstos no § 1º, condicionado ao aporte de **recursos adicionais** ao Fundo de que trata o § 2º, asseguradas a **diversificação** das atividades econômicas e a antecedência mínima de 3 (três) anos.

POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS INCENTIVOS

A União pode reduzir o alcance dos

Continua ao lado →

instrumentos que garantem o diferencial competitivo (benefícios fiscais, mecanismos financeiros etc.), apenas no caso de cumpridas as seguintes condições:

- Acordo com o Estado do Amazonas
- Aporte adicional ao Fundo
- Seja assegurada a diversificação econômica
- Seja respeitada antecedência mínima de 3 anos

§ 5º **Não se aplica** aos mecanismos previstos no caput o disposto nos incisos III e IV do caput do art. 149-B da Constituição Federal.

A Zona Franca pode ter tratamento diferenciado mesmo dentro do novo sistema de tributação uniforme.

Art. 149-B. Os tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, observarão as mesmas regras em relação a:

- III - regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação;
- IV - regras de não cumulatividade e de creditamento.

§ 6º Lei complementar instituirá **Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá**, que será constituído com recursos da União e por ela gerido, com a efetiva participação desses Estados na definição das políticas, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e a diversificação de suas atividades econômicas.

§ 7º O Fundo de que trata o § 6º será integrado pelos Estados onde estão localizadas as áreas de livre



comércio de que trata o caput observará, no que couber, o disposto no § 3º, I e II, sendo, quanto a este inciso, considerados os respectivos Estados, e no § 4º."

Será integrado pelos Estados onde existem Áreas de Livre Comércio, e observará, no que couber:

- REGRAS DE APORTE MÍNIMO (§ 3º, I) E POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PERDAS (§ 3º, II)

§ 3º A lei complementar de que trata o § 2º:

I - estabelecerá o montante **mínimo de aporte anual** de recursos ao Fundo, bem como os critérios para sua correção;

II - preverá a possibilidade de utilização dos recursos do Fundo para **compensar eventual perda de receita** do Estado do Amazonas em função das alterações no sistema tributário decorrentes da instituição dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, da Constituição Federal.

- REGRA DE REDUÇÃO CONDICIONADA (§ 4º)

§ 4º A União, mediante acordo com o Estado do Amazonas, poderá reduzir o alcance dos instrumentos previstos no § 1º, condicionado ao aporte de recursos adicionais ao Fundo de que trata o § 2º, asseguradas a diversificação das atividades econômicas e a antecedência mínima de **3 (três) anos**.

retenção de repasses para garantir o pagamento de precatórios. Antes de explicar o Art. 104, é importante esquematizar o **disciplinado no Art. 101 do ADCT**.

O art. 101 determina que Estados, DF e Municípios que estavam inadimplentes em 25/03/2015:

- Devem quitar seus precatórios até 31/12/2029
- Devem depositar mensalmente 1/12 do percentual da RCL
- O valor vai para conta especial do Tribunal de Justiça
- O índice de atualização é o IPCA-E

Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o pagamento de precatórios **não** forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte:

IV - os Estados e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços **reterão os repasses** previstos, respectivamente, nos §§ 1º e 2º do art. 158 da Constituição Federal e os **depositarão na conta especial** referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto.

"Art.

104.

Esse dispositivo está dentro do regime especial de pagamento de precatórios previsto no ADCT (arts. 100 a 105). Ele trata de

Continua ao lado →

Como sanção pelo descumprimento, os seguintes repasses serão retidos:

- Receitas que pertencem aos Municípios, em relação ao ICMS

Continua abaixo ↓

Anotações



(art. 158, § 1º) e ao IBS (art. 158, § 2º).

Art. 158

§ 1º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "a", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada,

obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.

§ 2º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "b", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - 80% (oitenta por cento) na proporção da população;

II - 10% (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que

Continua ao lado →

dispuser lei estadual;

III - 5% (cinco por cento) com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual;

IV - 5% (cinco por cento) em montantes iguais para todos os Municípios do Estado.

E O VALOR SERÁ:

- Depositado diretamente na conta especial

- Utilizado para pagar precatórios

"Art. 124. A transição para os tributos previstos no art. 156-A e no art. 195, V, todos da Constituição Federal, atenderá aos critérios estabelecidos nos arts. 125 a 133 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Parágrafo único. A contribuição prevista no art. 195, V, será instituída pela **mesma lei complementar** de que trata o art. 156-A, ambos da Constituição Federal."

O art. 124 do ADCT estabelece que a transição para os novos tributos criados pela Reforma Tributária seguirá as regras previstas nos arts. 125 a 133 do próprio ADCT.

Art. 156-A, da CF → **IBS**

Art. 195, V, da CF → **CBS**

"Art. 125. Em **2026**, o **imposto** previsto no art. 156-A será cobrado à alíquota estadual de **0,1%** (um décimo por cento), e a **contribuição** prevista no art. 195, V, ambos da Constituição Federal, será cobrada à alíquota de **0,9%** (nove



décimos por cento).

§ 1º O montante recolhido na forma do caput será compensado com o valor devido das **contribuições** previstas no art. 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o **Programa de Integração Social** a que se refere o art. 239, ambos da Constituição Federal.

• CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

- Contribuição do empregador sobre receita/faturamento (art. 195, I, "b")

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

b) a receita ou o faturamento;

- Contribuição do importador (art. 195, IV)

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

• PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (art. 239)

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

§ 2º Caso o contribuinte **não possua débitos suficientes** para efetuar a

compensação de que trata o § 1º, o valor recolhido poderá ser compensado com qualquer **outro tributo federal** ou ser **ressarcido** em até **60 (sessenta) dias**, mediante requerimento.

§ 3º A arrecadação do imposto previsto no art. 156-A da Constituição Federal decorrente do disposto no caput deste artigo **não** observará as **vinculações, repartições e destinações** previstas na Constituição Federal, devendo ser aplicada, **integral** e **sucessivamente**, para:

I - o **financiamento do Comitê Gestor** do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos do art. 156-B, § 2º, III, da Constituição Federal;

Art. 156-B, § 2º Na forma da lei complementar

III - o Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo;

II - compor o **Fundo de Compensação** de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 4º Durante o período de que trata o caput, os sujeitos passivos que cumprirem as **obrigações acessórias** relativas aos tributos referidos no caput poderão ser **dispensados** do seu recolhimento, nos termos de lei complementar."

IBS E CBS (2026)	
TEMA	REGRA
ALÍQUOTA IBS	0,1% (estadual)
ALÍQUOTA CBS	0,9%
COMPENSAÇÃO	• Contribuições para financiamento da seguridade social - Contribuição do empregador sobre receita/faturamento - Contribuição do importador • Contribuição para o Programa de Integração Social
	Sem débito suficiente: Compensa com outro tributo federal ou restituição em até 60 dias
DESTINO DA ARRECADAÇÃO DO IBS	Comitê Gestor + Fundo de Compensação do ICMS
POSSÍVEL DISPENSA	Pode haver dispensa do recolhimento se cumprir obrigações acessórias

a) a contribuição prevista no art. 195, V, da Constituição Federal;

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

b) o imposto previsto no art. 153, VIII, da Constituição Federal;

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar.

II - serão **extintas** as contribuições previstas no art. 195, I, "b", e IV, e a contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239, todos da Constituição Federal, **desde que** instituída a contribuição referida na alínea "a" do inciso I;

Serão **extintos**, desde que a CBS esteja instituída: PIS/COFINS e PIS/COFINS Importação.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da

Continua abaixo ↓

"Art. 126. A partir de 2027:

I - serão cobrados:

Anotações



União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

b) a receita ou o faturamento;

- Contribuição do importador

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar.

"Art. 127. Em **2027** e **2028**, o imposto previsto no art. 156-A da Constituição Federal será cobrado à alíquota estadual de **0,05%** (cinco centésimos por cento) e à alíquota municipal de **0,05%** (cinco centésimos por cento).

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios

III - o imposto previsto no art. 153, IV, da Constituição Federal:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

IV - produtos industrializados;

a) terá suas **alíquotas reduzidas a zero**, **exceto** em relação aos produtos que tenham industrialização incentivada na **Zona Franca de Manaus**, conforme critérios estabelecidos em lei complementar; e

b) **não** incidirá de forma **cumulativa** com o imposto previsto no art. 153, VIII, da Constituição Federal."

Parágrafo único. No período referido no caput, a alíquota da **contribuição** prevista no art. 195, V, da Constituição Federal, será reduzida em **0,1** (um décimo) ponto percentual."

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

IBS E CBS (2027 E 2028)	
ITEM	REGRA
IBS estadual	0,05%

Continua abaixo ↓

Anotações



IBS municipal	0,05%
Total IBS	0,1%
CBS	Redução de 0,1 ponto percentual

"Art. 128. De **2029 a 2032**, as alíquotas dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156, III, da Constituição Federal, serão fixadas nas seguintes proporções das alíquotas fixadas nas respectivas legislações:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

I - **9/10** (nove décimos), em **2029**;

II - **8/10** (oito décimos), em **2030**;

III - **7/10** (sete décimos), em **2031**;

IV - **6/10** (seis décimos), em **2032**.

§ 1º Os benefícios ou os incentivos fiscais ou financeiros relativos aos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156, III, da Constituição Federal **não alcançados** pelo disposto no caput deste artigo serão reduzidos na **mesma proporção**.

Os benefícios fiscais e financeiros ligados ao ICMS e ao ISS também serão reduzidos na **mesma proporção** das alíquotas.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3639033](#) (CEBRASPE - 2025)

§ 2º Os benefícios e incentivos fiscais ou financeiros referidos no art. 3º da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, serão reduzidos na forma deste artigo, **não se aplicando** a redução prevista no § 2º-A do art. 3º da referida Lei Complementar.

A LC 160/2017 permitiu que estados convalidassem benefícios fiscais de ICMS concedidos sem autorização do CONFAZ, com prazo de vigência até 2032.

Esses benefícios convalidados também serão **reduzidos gradualmente**, e **não** se aplica a regra do §2º-A do art. 3º da LC 160, que previa a possibilidade de renovação por igual período.

Art. 3º, § 2º-A. A partir de 1º de janeiro do décimo segundo ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, a concessão e a prorrogação de que trata o § 2º deste artigo deverão observar a redução em 20% (vinte por cento) ao ano com relação ao direito de fruição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros-fiscais vinculados ao ICMS destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, às prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais **in natura** e à manutenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional.

§ 3º Ficam mantidos em sua **integralidade**, até **31 de dezembro de**



2032, os percentuais utilizados para calcular os benefícios ou incentivos fiscais ou financeiros já reduzidos por força da redução das alíquotas, em decorrência do disposto no caput."

"Art. 129. Ficam **extintos**, **a partir de 2033**, os impostos previstos nos arts. 155, II, e 156, III, da Constituição Federal."

A partir de **2033**, ficam extintos os seguintes impostos:

Art. 155, inciso II, da Constituição Federal → **ICMS**

Art. 156, inciso III, da Constituição Federal → **ISS**

"Art. 130. **Resolução do Senado Federal** fixará, para todas as esferas federativas, as **alíquotas de referência** dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, da Constituição Federal, observados a forma de cálculo e os limites previstos em lei complementar, de forma a assegurar:

I - de **2027 a 2033**, que a receita da União com a contribuição prevista no art. 195, V, e com o imposto previsto no art. 153, VIII, todos da Constituição Federal, seja **equivalente à redução** da receita:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos

Continua ao lado →

da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar.

a) das contribuições previstas no art. 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239, todos da Constituição Federal;

Contribuição do empregador sobre receita/faturamento (art. 195, I, "b")

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

b) a receita ou o faturamento;

Contribuição do importador (art. 195, IV)

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

Programa de integração social (art.

Continua abaixo ↓



239)

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

b) do imposto previsto no art. 153, IV; e

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

IV - produtos industrializados;

c) do imposto previsto no art. 153, V, da Constituição Federal, sobre operações de **seguros**;

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

II - de **2029 a 2033**, que a receita dos Estados e do Distrito Federal com o imposto previsto no art. 156-A da Constituição Federal seja **equivalente à redução**:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

a) da receita do imposto previsto no art. 155, II, da Constituição Federal; e

A arrecadação com IBS Estadual deve equivaler à redução do ICMS (Art. 155, inciso II)

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

b) das receitas destinadas a **fundos estaduais** financiados por contribuições estabelecidas como condição à aplicação de **diferimento, regime especial** ou outro **tratamento diferenciado**, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, em funcionamento em 30 de abril de 2023, **excetuadas** as receitas dos fundos mantidas na forma do art. 136 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

Art. 136. Os Estados que possuíam, em 30 de abril de 2023, fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento

diferenciado, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da

[Continua abaixo ↓](#)

Constituição Federal, poderão instituir contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto, observado que:

I - a alíquota ou o percentual de contribuição não poderão ser superiores e a base de incidência não poderá ser mais ampla que os das respectivas contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;

II - a instituição de contribuição nos termos deste artigo implicará a extinção da contribuição correspondente, vinculada ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, vigente em 30 de abril de 2023;

III - a destinação de sua receita deverá ser a mesma das contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;

IV - a contribuição instituída nos termos do **caput** será extinta em 31 de dezembro de 2043.

Parágrafo único. As receitas das contribuições mantidas nos termos deste artigo não serão consideradas como receita do respectivo Estado para fins do disposto nos arts. 130, II, "b", e 131, § 2º, I, "b", deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

III - de **2029 a 2033**, que a receita dos Municípios e do Distrito Federal com o imposto previsto no art. 156-A seja **equivalente à redução** da receita do imposto previsto no art. 156, III, ambos da Constituição Federal.

A arrecadação com IBS Municipal deve equivaler à redução do ISS (Art. 156, inciso III)

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

PERÍODOS E CORRESPONDÊNCIAS			
ESFERA	PERÍODO	NOVO TRIBUTO	TRIBUTOS EXTINTOS CORRESPONDENTES
União	2027 a 2033	CBS + Imposto Seletivo	PIS, COFINS, IPI, IOF sobre seguros
Estados/ DF	2029 a 2033	IBS (parte estadual)	ICMS + fundos estaduais vinculados a benefícios fiscais do ICMS (exceto os mantidos, destinados a investment os em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados)
Municípios / DF	2029 a 2033	IBS (parte municipal)	ISS



Observação: O período 2027-2028 é de testes para o IBS (alíquotas simbólicas de 0,1%), por isso a equivalência para estados e municípios começa apenas em 2029.

§ 1º As alíquotas de referência serão fixadas no **ano anterior** ao de sua vigência, **não** se aplicando o disposto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal, com base em cálculo realizado pelo **Tribunal de Contas da União**.

ALÍQUOTAS DE REFERÊNCIA

- são fixadas no ano anterior à vigência
- são calculadas com base em cálculos do **Tribunal de Contas da União (TCU)**
- não se aplica anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c")

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - cobrar tributos:

- c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

§ 2º Na fixação das alíquotas de referência, deverão ser considerados os efeitos sobre a arrecadação dos regimes **específicos**, **diferenciados** ou **favorecidos** e de qualquer outro regime que resulte em arrecadação menor do que a que seria obtida com a aplicação da alíquota padrão.

§ 3º Para fins do disposto nos §§ 4º a 6º, entende-se por:

I - **Teto de Referência da União:** a **média da receita** no período de **2012 a 2021**, apurada como proporção do PIB, do imposto previsto no art. 153, IV, das contribuições previstas no art. 195, I, "b", e IV, da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239 e do imposto previsto no art. 153, V, sobre operações de seguro, todos da Constituição Federal;

Média da arrecadação entre 2012 e 2021, como proporção do PIB, dos seguintes tributos federais:

- IPI (Art. 153, IV)
- Contribuição do empregador sobre receita/faturamento para financiamento da seguridade social (Art. 195, I, b)
- Contribuição do importador para financiamento da seguridade social (Art. 195, IV)
- Contribuição para o Programa de Integração Social (Art. 239)
- IOF seguros (Art. 153, V)

II - **Teto de Referência Total:** a **média da receita** no período de **2012 a 2021**, apurada como proporção do PIB, dos impostos previstos nos arts. 153, IV, 155, II e 156, III, das contribuições previstas no art. 195, I, "b", e IV, da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239 e do imposto previsto no art. 153, V, sobre operações de seguro, todos da Constituição Federal;



É a média (2012–2021), como proporção do PIB, de:

- IPI (Art. 153, IV)
- ICMS (Art. 155, II)
- ISS (Art. 156, III)
- Contribuição do empregador sobre receita/faturamento para financiamento da seguridade social (Art. 195, I, b)
- Contribuição do importador para financiamento da seguridade social (Art. 195, IV)
- Contribuição para o Programa de Integração Social (Art. 239)
- IOF seguros (Art. 153, V)

Ou seja, o Teto de Referência Total inclui também as receitas do ICMS e do ISS.

III - Receita-Base da União: a receita da União com a contribuição prevista no art. 195, V, e com o imposto previsto no art. 153, VIII, ambos da Constituição Federal, apurada como proporção do PIB;

É a arrecadação, como proporção do PIB, com:

- CBS (Art. 195, V)
- Imposto Seletivo (Art. 153, VIII)

IV - Receita-Base dos Entes Subnacionais: a receita dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o imposto previsto no art. 156-A da Constituição Federal, **deduzida** da parcela a que se refere a alínea "b" do inciso II do caput, apurada como proporção do PIB;

É a arrecadação do IBS (Art. 156-A) dos Estados, DF e Municípios, **deduzidas** certas parcelas destinadas aos fundos estaduais previstos na alínea abaixo

II, b) das receitas destinadas a fundos estaduais financiados por contribuições estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, em funcionamento em 30 de abril de 2023, excetuadas as receitas dos fundos mantidas na forma do art. 136 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

V - Receita-Base Total: a **soma** da Receita-Base da União com a Receita-Base dos Entes Subnacionais, sendo essa última:

- a) multiplicada por 10 (dez) em 2029;
- b) multiplicada por 5 (cinco) em 2030;
- c) multiplicada por 10 (dez) e dividida por 3 (três) em 2031;
- d) multiplicada por 10 (dez) e dividida por 4 (quatro) em 2032;
- e) multiplicada por 1 (um) em 2033.

MULTIPLICADORES TRANSITÓRIOS (2029–2033)

ANO	FATOR APLICADO AOS ENTES SUBNACIONAIS
2029	×10
2030	×5
2031	×10 ÷ 3
2032	×10 ÷ 4
2033	×1

Teto de Referência da União	Média (2012-2021) da arrecadação de IPI, PIS/COFINS e IOF sobre seguros em % do PIB.
Teto de Referência Total	Média (2012-2021) da arrecadação de todos os tributos substituídos (IPI, ICMS, ISS, PIS/COFINS, IOF seguros) em % do PIB.
Receita-Base da União	Arrecadação da União com CBS + Imposto Seletivo em % do PIB.
Receita-Base dos Entes Subnacionais	Arrecadação de estados e municípios com o IBS (excluídos os fundos estaduais não mantidos) em % do PIB.
Receita-Base Total	Soma da Receita-Base da União com a Receita-Base dos Entes Subnacionais ajustada por fatores (de 2029 a 2033). Esses fatores simulam a arrecadação plena do IBS enquanto os tributos antigos ainda estão sendo reduzidos.

§ 4º A alíquota de referência da contribuição a que se refere o art. 195, V, da Constituição Federal será reduzida em **2030** caso a **média** da Receita-Base da União em **2027 e 2028** exceda o Teto de Referência da União.

Média da Receita-Base da União (2027–2028) > Teto de Referência da União = alíquota de referência da CBS será reduzida em 2030.

§ 5º As alíquotas de referência da contribuição a que se refere o art. 195, V, e do imposto a que se refere o art. 156-A, ambos da Constituição Federal, serão reduzidas em **2035** caso a **média** da Receita-Base Total entre **2029 e 2033** exceda o Teto de Referência Total.

Média da Receita-Base Total (2029–2033) > Teto de Referência Total = alíquotas de referência da CBS e do IBS serão reduzidas em 2035.

§ 6º As reduções de que tratam os §§ 4º e 5º serão:

- I - definidas de forma a que a Receita-Base seja **igual** ao respectivo Teto de Referência;
- II - no caso do § 5º, **proporcionais** para as alíquotas de referência federal, estadual e municipal.

§ 7º A revisão das alíquotas de referência em função do disposto nos §§ 4º, 5º e 6º **não implicará cobrança** ou **restituição** de tributo relativo a anos anteriores ou **transferência** de recursos entre os entes federativos.

§ 8º Os entes federativos e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços fornecerão ao Tribunal de Contas da União as informações necessárias para o cálculo a que se referem os §§ 1º, 4º e 5º.

§ 9º Nos cálculos das alíquotas de que trata o caput, deverá ser



considerada a arrecadação dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, da Constituição Federal, cuja cobrança tenha sido iniciada **antes dos períodos** de que tratam os incisos I, II e III do caput.

Se IBS ou CBS começarem a ser cobrados antes dos períodos formais, essa arrecadação será considerada no cálculo.

§ 10. O cálculo das alíquotas a que se refere este artigo será realizado com base em propostas encaminhadas pelo **Poder Executivo da União** e pelo **Comitê Gestor** do Imposto sobre Bens e Serviços, que deverão fornecer ao **Tribunal de Contas da União** todos os subsídios necessários, mediante o **compartilhamento** de dados e informações, nos termos de lei complementar."

"[Art. 131](#). De 2029 a 2077, o **produto da arrecadação** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o imposto de que trata o art. 156-A da Constituição Federal será distribuído a esses entes federativos conforme o disposto neste artigo.

§ 1º Serão retidos do produto da arrecadação do imposto de cada Estado, do Distrito Federal e de cada Município apurada com base nas **alíquotas de referência** de que trata o art. 130 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos dos arts. 149-C e 156-A, § 4º, II, e § 5º, I e IV, antes da aplicação

do disposto no art. 158, IV, "b", todos da Constituição Federal:

Esse parágrafo determina que, antes de se aplicar a regra constitucional que destina **25% da arrecadação estadual do IBS aos municípios** (art. 158, IV, "b"). E essa arrecadação é calculada:

- com base nas **alíquotas de referência** (art. 130 do ADCT);
- observando a sistemática dos arts. 149-C e 156-A.

Art. 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A e da contribuição prevista no art. 195, V, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante.

Art. 156-A Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 4º Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre

Bens e Serviços:

II - distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso I deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento.

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

Continua abaixo ↓

I - as regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos:

- a) a sua forma de cálculo;
- b) o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente;
- c) as regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição;

II - o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que:

- a) o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços; ou
- b) o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação;

III - a forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte;

IV - os critérios para a definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço ou o do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação;

I - de **2029 a 2032**, **80%** (oitenta por cento);

II - em **2033**, **90%** (noventa por cento);

III - de **2034 a 2077**, percentual correspondente ao aplicado em 2033, reduzido à razão de **1/45** (um quarenta e cinco avos) **por ano**.

PERÍODO	PERCENTUAL RETIDO
2029 a 2032	80%
2033	90%
2034 a 2077	90% reduzido em 1/45 por ano

Finalidade: Para evitar um choque financeiro, o governo não entregará todo o IBS diretamente para o destino. Uma parte será retida e redistribuída com base na média histórica de arrecadação de cada local.

§ 2º Na forma estabelecida em lei complementar, o montante retido nos termos do § 1º será distribuído entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **proporcionalmente** à **receita média** de cada ente federativo, devendo ser consideradas:

I - no caso dos **Estados**:

- a) a arrecadação do imposto previsto no art. 155, II, após aplicação do disposto no art. 158, IV, "a", todos da Constituição Federal; e

Arrecadação do ICMS (Art. 155, II), após a dedução dos 25% repassados aos municípios (art. 158, IV, "a")

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

- a) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;



b) as receitas destinadas aos **fundos estaduais** de que trata o art. 130, II, "b", deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

As receitas destinadas a **fundos estaduais** vinculados a benefícios fiscais do ICMS (mencionados no art. 130, II, "b"), exceto os mantidos pelo art. 136 (destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados).

Art. 130. Resolução do Senado Federal fixará, para todas as esferas federativas, as alíquotas de referência dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, da Constituição Federal, observados a forma de cálculo e os limites previstos em lei complementar, de forma a assegurar:

II - de 2029 a 2033, que a receita dos Estados e do Distrito Federal com o imposto previsto no art. 156-A da Constituição Federal seja equivalente à redução:

b) das receitas destinadas a fundos estaduais financiados por contribuições estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, em funcionamento em 30 de abril de 2023, excetuadas as receitas dos fundos mantidas na forma do art. 136 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

II - no caso do **Distrito Federal**:

a) a arrecadação do imposto previsto no art. 155, II, da Constituição Federal; e

ICMS (art. 155, II)

b) a arrecadação do imposto previsto no art. 156, III, da Constituição

Federal;

ISS (art. 156, III)

III - no caso dos **Municípios**:

a) a arrecadação do imposto previsto no art. 156, III, da Constituição Federal; e

ISS (art. 156, III)

b) a parcela creditada na forma do art. 158, IV, "a", da Constituição Federal.

Quota-parte do ICMS recebida, conforme disposto abaixo:

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

a) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

§ 3º **Não se aplica** o disposto no art. 158, IV, "b", da Constituição Federal aos recursos distribuídos na forma do § 2º, I, deste artigo.

Os recursos distribuídos na forma do § 2º, I (ou seja, a parcela retida que cabe aos Estados) **não estão sujeitos ao repasse obrigatório de 25% aos municípios** (art. 158, IV, "b").

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados.



§ 4º A parcela do produto da arrecadação do imposto **não retida** nos termos do § 1º, após a retenção de que trata o art. 132 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será **distribuída** a cada Estado, ao Distrito Federal e a cada Município de acordo com os critérios da lei complementar de que trata o art. 156-A, § 5º, I, da Constituição Federal, nela computada a **variação de alíquota** fixada pelo ente em relação à de referência.

Parte retida → segue critério histórico

Parte não retida → segue critério do destino + variação entre alíquota própria e de referência.

§ 5º Os recursos de que trata este artigo serão distribuídos nos termos estabelecidos em lei complementar, aplicando-se o seguinte:

I - constituirão a base de cálculo dos **fundos** de que trata o art. 212-A, II, da Constituição Federal, observado que:

A parcela **não retida**, após também serem aplicadas as retenções do **art. 132** (retenção para redistribuição aos entes com menor capacidade relativa), é distribuída segundo as **regras definitivas do IBS**:

- Critérios da lei complementar (art. 156-A, §5º, I).

Art. 156-A § 5º Lei complementar disporá sobre:

I - as regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos:

a) a sua forma de cálculo;

b) o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente;

c) as regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição;

- Considera-se a **variação de alíquota** fixada por cada ente em relação à alíquota de referência.

Integram o FUNDEB (art. 212-A, II, da Constituição Federal), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o **caput** do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;

II - os fundos referidos no inciso I do **caput** deste artigo serão

Continua abaixo ↓



constituídos por 20% (vinte por cento):

a) das parcelas dos Estados no imposto de que trata o art. 156-A;

b) da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o art. 156-A, relativa ao exercício de sua competência estadual, nos termos do art. 156-A, § 2º; e

c) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do **caput** do art. 155, o inciso II do **caput** do art. 157, os incisos II, III e IV do **caput** do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do **caput** do art. 159 desta Constituição;

a) para os Estados, o percentual de que trata o art. 212-A, II, será aplicado **proporcionalmente** à razão entre a soma dos valores distribuídos a cada ente nos termos do § 2º, I, "a", e do § 4º, e a soma dos valores distribuídos nos termos do § 2º, I e do § 4º;

Durante a transição, o dinheiro que o ente recebe vem de duas fontes:

A) § 2º, I, "a": Retenção histórica – corresponde ao ICMS após a dedução do repasse de 25%.

B) § 4º: Parte distribuída pelo destino, correspondendo à parcela **não retida**.

C) § 2º, I: Soma de **TUDO** o que o Estado recebia antes. Isso inclui o ICMS + fundos estaduais vinculados a benefícios fiscais do ICMS

A contribuição será proporcional à razão: $R = (A+B) / (B+C)$. Logo, será aplicado ao FUNDEB apenas na proporção do que é receita tributária efetiva (ou seja, sem considerar o destinado aos fundos).

b) para o Distrito Federal, o percentual de que trata o art. 212-A, II, será aplicado **proporcionalmente** à

razão entre a soma dos valores distribuídos nos termos do § 2º, II, "a", e do § 4º, e a soma dos valores distribuídos nos termos do § 2º, II, e do § 4º, considerada, em ambas as somas, **somente a parcela estadual** nos valores distribuídos nos termos do § 4º;

A) § 2º, II, "a": Retenção histórica – corresponde ao ICMS

B) § 4º: Parte distribuída pelo destino, correspondendo à parcela **não retida**. (SOMENTE CONSIDERA A PARTE ESTADUAL)

C) § 2º, II: Retenção histórica – corresponde ao ICMS + ISS

A contribuição será proporcional à razão: $R = (A+B) / (B+C)$. Logo, o DF aplica o FUNDEB estadual apenas sobre a parte da receita que corresponde à sua função estadual.

c) para os Municípios, o percentual de que trata o art. 212-A, II, será aplicado **proporcionalmente** à razão entre a soma dos valores distribuídos nos termos do § 2º, III, "b", e a soma dos valores distribuídos nos termos do § 2º, III;

A) § 2º, III, "b": Retenção histórica – Quota-parte do ICMS recebida

B) § 2º, III: Retenção histórica – ISS + Quota-parte do ICMS recebida

A contribuição será proporcional à razão: $R = A / B$. Logo, os municípios aplicam apenas na proporção do que corresponde à sua antiga quota estadual (ICMS).

II – constituirão as bases de cálculo de que tratam os arts. 29-A, 198, § 2º, 204, parágrafo único, 212 e 216, § 6º,



da Constituição Federal, **excetuados** os valores distribuídos nos termos do § 2º, I, "b";

O IBS recebido entra no cálculo dos mínimos constitucionais, **exceto** a parte vinculada a fundos estaduais ligados ao ICMS (§ 2º, I, "b").

• LIMITE DE GASTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (art. 29-A)

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

• APLICAÇÃO MÍNIMA EM SAÚDE (art. 198, § 2º)

Art. 198, § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

• FUNDO DE INCLUSÃO SOCIAL (art. 204, PU)

Art. 204, Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

• APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO (art. 212)

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de

Continua ao lado →

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

• FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (art. 216, § 6º)

Art. 216, § 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

III - poderão ser vinculados para prestação de **garantias** às operações de crédito por antecipação de receita previstas no art. 165, § 8º, para **pagamento de débitos com a União** e para prestar-lhe garantia ou contragarantia, nos termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal.

O IBS pode ser utilizado para:

1) GARANTIA EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA

Art. 165, § 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação

de receita, nos termos da lei.

2) PAGAMENTO DE DÉBITOS COM A UNIÃO E PARA PRESTAR-LHE GARANTIA OU

Continua abaixo ↓

**CONTRAGARANTIA**

Art. 167, § 4º É permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f" do inciso I e o inciso II do **caput** do art. 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia.

§ 6º Durante o período de que trata o caput deste artigo, é **vedado** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fixar alíquotas próprias do imposto de que trata o art. 156-A da Constituição Federal **inferiores às necessárias** para garantir as retenções de que tratam o § 1º deste artigo e o art. 132 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias."

Durante a transição (2029–2077), Estados, DF e Municípios:

não podem fixar alíquotas próprias do IBS abaixo do necessário para garantir:

- as retenções históricas (§ 1º)
- retenção para redistribuição aos entes com menor capacidade relativa (art. 132)

"Art. 132. Do imposto dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios apurado com base nas **alíquotas de referência** de que trata o art. 130 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, **deduzida** a retenção de que trata o art. 131, § 1º, será **retido** montante correspondente a **5%** (cinco por cento) para distribuição aos entes com as **menores razões** entre:

I - o valor apurado nos termos dos arts. 149-C e 156-A, § 4º, II, e § 5º, I e IV, com base nas **alíquotas de referência**, após a aplicação do disposto no art. 158, IV, "b", todos da Constituição Federal; e

Esse inciso descreve o montante que o ente receberia através do novo modelo tributário, considerando as regras de compras públicas (Art. 149-C), distribuição ao ente de destino (art. 156-A, § 4º, II), as disposições da LC que disciplina o imposto (art. 156-A, § 5º, I e IV), a APÓS o repasse dos 25% aos municípios (art. 158, IV, "b")

II - a respectiva **receita média**, apurada nos termos do art. 131, § 2º, I, II e III, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, limitada a **3 (três) vezes a média nacional por habitante** da respectiva esfera federativa.

Esse inciso descreve o montante que o ente ganhava no sistema antigo, através da receita média histórica, apurada conforme as regras do art. 131, §2º:

- Para **Estados**: ICMS após repasse de 25% + fundos estaduais
- Para **DF**: ICMS + ISS;
- Para **Municípios**: ISS + repasses de ICMS.

Porém, essa média histórica é limitada a 3 vezes a média nacional por habitante. Isso evita que entes com alta arrecadação histórica tenham uma razão artificialmente baixa e entrem no critério.



Dessa forma, o que se calcula é uma **razão**: (IBS apurado / receita média histórica). Quem tiver a **menor razão** é o mais prejudicado relativamente. Os recursos retidos (5%) serão distribuídos àqueles com **as menores razões**.

§ 1º Os recursos serão distribuídos, **sequencial e sucessivamente**, aos entes com as menores razões de que trata o caput, de maneira que, ao final da distribuição, para todos os entes que receberem recursos, seja observada a mesma a razão entre:

I - a soma do **valor apurado** nos termos do inciso I do caput com o **valor recebido** nos termos deste artigo; e

II - a **receita média** apurada na forma do inciso II do caput.

O objetivo final é que todos os que receberem o recurso terminem com a **mesma razão final**.

§ 2º Aplica-se aos recursos distribuídos na forma deste artigo o disposto no art. 131, § 5º deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 3º Lei complementar estabelecerá os critérios para a **redução gradativa**, entre **2078 e 2097**, do percentual de que trata o caput, até a sua **extinção**."

"Art. 133. Os tributos de que tratam os arts. 153, IV, 155, II, 156, III, e 195, I, "b", e IV, e a contribuição para o Programa de Integração Social a que se

refere o art. 239 **não integrarão** a base de cálculo do imposto de que trata o **art. 156-A** e da contribuição de que trata o **art. 195**, V, todos da Constituição Federal."

NÃO integram a base de cálculo do IBS e da CBS os seguintes tributos:

- IPI (art. 153, IV)
- ICMS (art. 155, II)
- ISS (art. 156, III)
- COFINS (art. 195, I, "b")
- PIS/COFINS – IMPORTAÇÃO (art. 195, IV)
- PIS (art. 239)

"Art. 134. Os **saldos credores** relativos ao imposto previsto no art. 155, II, da Constituição Federal, existentes ao **final de 2032** serão aproveitados pelos contribuintes na forma deste artigo e nos termos de lei complementar.

§ 1º O disposto neste artigo alcança os saldos credores cujos aproveitamento ou ressarcimento sejam admitidos pela legislação em vigor em **31 de dezembro de 2032** e que tenham sido homologados pelos respectivos entes federativos, observadas as seguintes diretrizes:

I - apresentado o **pedido de homologação**, o ente federativo deverá se pronunciar no prazo estabelecido na lei complementar a que se refere o caput;



II - na **ausência de resposta** ao pedido de homologação no prazo a que se refere o inciso I deste parágrafo, os respectivos saldos credores serão considerados **homologados**.

Evita que créditos legítimos sejam perdidos por inércia da administração tributária estadual.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo também aos créditos reconhecidos após o prazo previsto no caput.

§ 3º O saldo dos créditos homologados será informado pelos Estados e pelo Distrito Federal ao Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para que seja **compensado** com o imposto de que trata o art. 156-A da Constituição Federal:

Esses créditos serão compensados com o IBS (art. 156-A)

I - pelo **prazo remanescente**, apurado nos termos do art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para os créditos relativos à entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente;

Esses créditos, pela Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), são apropriados em parcelas mensais ao longo de **48 meses** (art. 20, §5º, da LC 87/96).

O "prazo remanescente" é o tempo que ainda falta para completar as 48 parcelas.

II - em **240 (duzentos e quarenta) parcelas** mensais, iguais e sucessivas, nos demaís casos.

§ 4º O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços **deduzirá** do **produto da arrecadação** do imposto previsto no art. 156-A devido ao respectivo ente federativo o valor compensado na forma do § 3º, o qual **não** comporá base de cálculo para fins do disposto nos arts. 158, IV, 198, § 2º, 204, parágrafo único, 212, 212-A, II, e 216, § 6º, todos da Constituição Federal.

O valor compensado é deduzido da arrecadação do IBS (art. 156-A) que caberia ao respectivo ente federativo. Além disso, esse valor compensado não irá compor a base de cálculo das seguintes disposições constitucionais.

• REPASSE DE 25% AOS MUNICÍPIOS (art. 158, IV)

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

a) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados.

• APLICAÇÃO MÍNIMA EM SAÚDE (art. 198, § 2º)

Art. 198, § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

Continua abaixo ↓



• FUNDO DE INCLUSÃO SOCIAL (art. 204, PU)

Art. 204, Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

• APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO (art. 212)

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

• FUNDEB (art. 212-A, II)

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o **caput** do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;

II - os fundos referidos no inciso I do **caput** deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento):

a) das parcelas dos Estados no imposto de que trata o art. 156-A;

b) da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o art. 156-A,

Continua ao lado →

relativa ao exercício de sua competência estadual, nos termos do art. 156-A, § 2º; e

c) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do **caput** do art. 155, o inciso II do **caput** do art. 157, os incisos II, III e IV do **caput** do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do **caput** do art. 159 desta Constituição;

• FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (art. 216, § 6º)

Art. 216, § 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

§ 5º **A partir de 2033**, os saldos credores serão **atualizados** pelo IPCA ou por outro índice que venha a substituí-lo.

§ 6º Lei complementar disporá sobre:

I - as regras gerais de implementação do **parcelamento** previsto no § 3º;

II - a forma pela qual os titulares dos créditos de que trata este artigo poderão **transferi-los a terceiros**;

III - a forma pela qual o crédito de que trata este artigo poderá ser **ressarcido** ao contribuinte pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, caso **não seja possível compensar** o valor da parcela nos termos do § 3º."

"Art. 135. Lei complementar disciplinará a forma de **utilização dos créditos**, inclusive presumidos, do imposto de que trata o art. 153, IV, e das contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social a que se refere o art. 239, todos da Constituição Federal, **não apropriados** ou **não utilizados** até a extinção, mantendo-se, apenas para os créditos que cumpram os requisitos estabelecidos na legislação vigente na data da extinção de tais tributos, a permissão para **compensação** com outros tributos federais, inclusive com a contribuição prevista no inciso V do caput do art. 195 da Constituição Federal, ou **ressarcimento** em dinheiro."

Esse artigo trata dos créditos acumulados de tributos federais que deixarão de existir com a reforma.

- IPI (art. 153, IV)
- COFINS (art. 195, I, "b")
- COFINS – Importação (art. 195, IV)
- PIS (art. 239)

O QUE PODERÁ SER FEITO COM ESSES CRÉDITOS

- 1) Compensados com outros tributos federais, inclusive com a CBS (art. 195, V)
- 2) Ressarcidos em dinheiro.

"Art. 136. Os Estados que possuíam, em **30 de abril de 2023**, fundos destinados a investimentos em **obras de infraestrutura** e **habitação** e financiados por contribuições sobre produtos **primários** e **semielaborados**

estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, poderão instituir contribuições semelhantes, **não vinculadas** ao referido imposto, observado que:

I - a alíquota ou o percentual de contribuição **não** poderão ser **superiores** e a base de incidência **não** poderá ser **mais ampla** que os das respectivas contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;

II - a instituição de contribuição nos termos deste artigo implicará a **extinção** da **contribuição correspondente**, vinculada ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, vigente em 30 de abril de 2023;

III - a destinação de sua receita deverá ser a mesma das contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;

IV - a contribuição instituída nos termos do caput será **extinta** em **31 de dezembro de 2043**.

Parágrafo único. As receitas das contribuições mantidas nos termos deste artigo **não** serão consideradas como receita do respectivo Estado para fins do disposto nos arts. 130, II, "b", e 131, § 2º, I, "b", deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias."



Como são contribuições desvinculadas do ICMS e com prazo certo, não devem distorcer as regras de transição do IBS, que se baseiam na arrecadação dos tributos extintos. Logo, essas receitas **não** entram no cálculo da receita histórica dos Estados para:

- **Art. 130, II, "b"**: receitas de fundos estaduais que compõem a base de comparação para fixação das alíquotas de referência.
- **Art. 131, § 2º, I, "b"**: parcela de fundos estaduais na distribuição retida do IBS.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3228244](#) (FGV - 2025)

"[Art. 137](#). Os saldos financeiros dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde e pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para enfrentamento da pandemia de **Covid-19** no período de 2020 a 2022, aos fundos de saúde e assistência social estaduais, municipais e do Distrito Federal poderão ser aplicados, até **31 de dezembro de 2024**, para o custeio de ações e serviços públicos de **saúde** e de **assistência social**, observadas, respectivamente, as diretrizes emanadas do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social."

Art. 3º A [Constituição Federal](#) passa a vigorar com as seguintes alterações:

O ART. 3º ENTRA EM VIGOR EM 2027

"Art.

37.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 17. **Lei complementar** estabelecerá **normas gerais** aplicáveis às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispondo sobre deveres, direitos e garantias dos servidores das carreiras de que trata o inciso XXII do caput.

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

§ 18. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, os servidores de carreira das administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios sujeitam-se ao limite aplicável aos servidores da **União**."

Dessa forma, esses servidores ficam diretamente submetidos ao teto federal (subsídio dos

Continua abaixo ↓



ministros do STF), conforme dispõe o inciso XI do art. 37.

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

"Art.

146.

Art. 146. Cabe à lei complementar:

III

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as **microempresas** e para as **empresas de pequeno porte**, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156-A e das contribuições previstas no art. 195, I e V.

"

O regime diferenciado (o Simples Nacional) deve abranger:

• **ICMS (art. 155, II)**

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

• **IBS (art. 156-A)**

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

• **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CPP,**

PIS/COFINS, CBS (art. 195, V)

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das

seguintes contribuições sociais:

Continua abaixo ↓



I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

- a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
- b) a receita ou o faturamento;
- c) o lucro;

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§

1º

§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

"Art.

153.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

V - operações de crédito e câmbio ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

IX - **não** integrará sua **própria base de cálculo** **nem** a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, e 195, V;

"

1) **Não** integrará sua própria base de cálculo

2) **Não** integrará a base de cálculo do IS (art. 153, VIII) e da CBS (art. 195, V)

O IOF-SEGURO SERÁ EXTINTO

A tributação sobre prêmios de seguros passará a ser feita pelos novos tributos sobre consumo (IBS e CBS).

"Art.

195.

156-

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições

Continua abaixo ↓



sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;

III - sobre a receita de concursos de prognósticos;

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter **alíquotas diferenciadas** em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de **bases de cálculo diferenciadas** apenas no caso da alínea "c" do inciso I do caput.

As contribuições sociais a cargo do empregador ou da empresa) (do art. 195, I) poderão ter alíquotas

Continua ao lado →

diferenciadas conforme:

- atividade econômica;

- utilização intensiva de mão de obra;

- porte da empresa;

- condição estrutural do mercado de trabalho.

Base de cálculo diferenciada:

Só é permitida no caso da contribuição incidente sobre a receita ou faturamento

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do caput **não** integrará sua **própria base de cálculo nem** a dos impostos previstos nos arts. 153, VIII, e 156-A.

A CBS:

- Não integra sua própria base de cálculo.

- Não integra a base de cálculo do imposto seletivo (art. 153, VIII) e do IBS (art. 156-A)

§ 19. A devolução de que trata o § 18:

§ 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do **caput** a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.

I - **não** será computada na **receita corrente líquida** da União para os fins do disposto nos arts. 100, § 15, 166, §§ 9º, 12 e 17, e 198, § 2º;



A devolução **não** será computada na **Receita Corrente Líquida (RCL) da União** para determinados fins constitucionais.

• **PRECATÓRIOS (art. 100, § 15)**

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.

• **EMENDAS PARLAMENTARES (art. 166, §§ 9º, 12 e 17)**

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional,

na forma do regimento comum.

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se

também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de

Continua ao lado →

Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do

Distrito Federal.

• **PISO DA SAÚDE (art. 198, § 2º)**

Art. 198. § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);

II - **não** integrará a base de cálculo para fins do disposto no art. 239."

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.



"Art.

225.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§

1º

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

VIII - manter **regime fiscal favorecido** para os **biocombustíveis** e para o **hidrogênio de baixa emissão de carbono**, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação à contribuição de que trata o art. 195, V, e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A.

"

Especialmente os tributos listados abaixo devem assegurar esse

Continua ao lado →

tratamento favorecido:

• **CBS (art. 195, V)**

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

• **ICMS (art. 155, II)**

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

• **IBS (art. 156-A)**

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

"Art. 239. A arrecadação correspondente a **18%** (dezoito por cento) da contribuição prevista no art. 195, V, e a decorrente da contribuição para o **Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público**, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, financiarão, nos termos em que a lei dispuser, o programa do **seguro-desemprego**, outras ações da **previdência social** e o **abono** de que trata o § 3º deste artigo.

1. Destinação de 18% da arrecadação da CBS (art. 195, V) e do PASEP para financiar:

- programa do seguro-desemprego
- outras ações da previdência social
- abono salarial



§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que recolhem a contribuição prevista no art. 195, V, ou a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público até **2 (dois) salários mínimos** de remuneração mensal é assegurado o pagamento de **1 (um) salário mínimo anual**, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data de promulgação desta Constituição.

1. QUEM TEM DIREITO?

Empregados (trabalhadores do setor privado e servidores públicos) que:

- Percebem até 2 salários mínimos de remuneração mensal;
- Cujos empregadores recolhem a CBS (art. 195, V) ou a contribuição ao PASEP.

2. O QUE RECEBEM?

Um salário mínimo anual

3. REGRA DE TRANSIÇÃO PARA CONTAS INDIVIDUAIS

- Para os trabalhadores que já participavam desses programas antes da promulgação da Constituição/1988, o valor do abono inclui também o rendimento das contas individuais que possuíam nesses programas.

"

Art. 4º

A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

O ART. 4º ENTRA EM VIGOR EM 2033

"Art.

146.

Art. 146. Cabe à lei complementar:

III

-

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as **microempresas** e para as **empresas de pequeno porte**, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 156-A e das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V.

"

O regime diferenciado (o Simples Nacional) deve abranger:

• **IBS (art. 156-A)**

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

• **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**

Continua abaixo ↓



Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar.

§

6º

§ 6º O imposto previsto no inciso VIII do caput deste artigo:

IV - integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V;

"Art.

150.

§ 6º Qualquer **subsídio** ou **isenção**, **redução de base de cálculo**, concessão de **crédito presumido**, **anistia** ou **remissão**, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante **lei específica**, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.

IS integrará a base de cálculo do IBS (art. 156-A) e da CBS (art. 195, V)

"Art.

A.

156-

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

"Art.

153.

§

1º



§ 1º O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte:

IX - **não** integrará sua **própria base de cálculo** **nem** a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, e 195, V;

“

IBS (art. 156-A)

1) **Não** integrará sua própria base de cálculo

2) **Não** integrará a base de cálculo do IS (art. 153, VIII) e da CBS (art. 195, V)

Art. 159

Art. 159. A União entregará:

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 10% (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios **25%** (vinte e cinco por cento) dos recursos que receberem nos termos do inciso II do caput deste artigo, observados os critérios estabelecidos no art. 158, § 2º.

”

Art. 158, § 2º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "b", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - 80% (oitenta por cento) na proporção da população;

II - 10% (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual;

III - 5% (cinco por cento) com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual;

IV - 5% (cinco por cento) em montantes iguais para todos os Municípios do Estado.

"Art.

195.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste

serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais

Continua abaixo ↓



segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;

III - sobre a receita de concursos de prognósticos;

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do caput **não** integrará sua **própria base de cálculo** **nem** a dos impostos previstos nos arts. 153, VIII, e 156-A.

CBS (art. 195, V)

1) **Não** integrará sua própria base de cálculo

2) **Não** integrará a base de cálculo do IS (art. 153, VIII) e do IBS (art. 156-A)

"Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

II

II - os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento):

c) dos recursos a que se referem os incisos I e III do caput do art. 155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos II, III e IV do caput do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição;

- Art. 155 (ITCMD, IPVA) – Em 2023, o **ICMS** será **extinto**

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

III - propriedade de veículos automotores.

- Art. 157 (transferência da União aos Estados do Imposto Residual)

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

- Art. 158 (transferências da União

Continua abaixo ↓



e Estados aos Municípios – ITR, IPVA, ICMS)

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º,

III;

III - 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados.

- Art. 159 (FPE, FPM, e Parcela exportação do IPI + imposto seletivo)

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 10% (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;

"Art.

225.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§

1º

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

VIII - manter **regime fiscal favorecido** para os **biocombustíveis** e para o **hidrogênio de baixa emissão de carbono**, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação à contribuição de que trata o art. 195, V, e ao imposto a que se refere o art. 156-A.

"

VIII - manter **regime fiscal favorecido** para os **biocombustíveis** e para o **hidrogênio de baixa emissão de carbono**, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à



incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação à contribuição de que trata o art. 195, V, e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A.

....."

Especialmente os tributos listados abaixo devem assegurar esse tratamento favorecido: **CBS (art. 195, V) e IBS (art. 156-A)**

Art. 5º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações:

O ART. 5º ENTRA EM VIGOR EM 2033

"Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir **Fundos de Combate à Pobreza**, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.

§ 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais, Distrital e Municipais, poderá ser destinado percentual do imposto previsto no art. 156-A da Constituição Federal e dos recursos distribuídos nos termos dos arts. 131 e 132 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos limites definidos em lei complementar, **não se aplicando**,

sobre estes valores, o disposto no art. 158, IV, da Constituição Federal.

• **NOVA FONTE DE RECURSOS: O IBS**

- Autoriza que parte da arrecadação do IBS (art. 156-A) seja destinada a esses fundos.

- Inclui também os recursos distribuídos pelas regras de transição do IBS (arts. 131 e 132 do ADCT), ou seja, tanto a parcela histórica quanto a parcela redistributiva.

• **EXCEÇÃO À REPARTIÇÃO COM MUNICÍPIOS (ART. 158, IV)**

- Sobre os valores destinados aos Fundos de Combate à Pobreza, **não** se aplica o repasse de 25% da arrecadação do IBS aos municípios

§ 2º (Revogado)."

§ 2º Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Incompatibilidade lógica com o regime estrutural do IBS.

"Art.

104.

Esse dispositivo está dentro do regime especial de pagamento de precatórios previsto no ADCT (arts. 100 a 105). Ele trata de retenção de repasses para garantir o pagamento de precatórios. Antes de explicar o Art. 104, é

Continua abaixo ↓



importante esquematizar o disciplinado no **Art. 101 do ADCT**.

O art. 101 determina que Estados, DF e Municípios que estavam inadimplentes em 25/03/2015:

- Devem quitar seus precatórios até 31/12/2029
- Devem depositar mensalmente 1/12 do percentual da RCL
- O valor vai para conta especial do Tribunal de Justiça
- O índice de atualização é o IPCA-E

Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o pagamento de precatórios **não** forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte:

I - 80% (oitenta por cento) na proporção da população;

II - 10% (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual;

III - 5% (cinco por cento) com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual;

IV - 5% (cinco por cento) em montantes iguais para todos os Municípios do Estado.

O VALOR SERÁ:

- Depositado diretamente na conta especial
- Utilizado para pagar precatórios

IV - o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços **reterá os repasses** previstos no § 2º do art. 158 da Constituição Federal e os **depositará na conta especial** referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto.

"

Como sanção pelo descumprimento, o seguinte repasse de 25% do IBS Estadual aos Municípios será retido pelo Comitê Gestor:

Art. 158

§ 2º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "b",

serão creditadas conforme os seguintes critérios:

Continua ao lado →

Art. 6º Até que **lei complementar** disponha sobre a matéria:

I - o crédito das parcelas de que trata o [art. 158, IV, "b", da Constituição Federal](#), obedecido o § 2º do referido artigo, com redação dada pelo art. 1º desta Emenda Constitucional, observará, no que couber, os critérios e os prazos aplicáveis ao **Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação** a que se refere a [Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990](#), e respectivas alterações;

O art. 158, IV, "b" determina o repasse de 25% da arrecadação do IBS Estadual aos Municípios. O § 2º do referido artigo disciplina dos

Continua abaixo ↓



critérios de creditamento

Art. 158

§ 2º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "b", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - 80% (oitenta por cento) na proporção da população;

II - 10% (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual;

III - 5% (cinco por cento) com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual;

IV - 5% (cinco por cento) em montantes iguais para todos os Municípios do Estado.

Dessa forma, até que lei complementar específica do IBS regule essa matéria, o repasse será feito com base nos critérios e prazos da Lei Complementar nº 63/90, que atualmente disciplina a entrega aos municípios das parcelas do ICMS (incluindo os 25% obrigatórios).

II - a entrega dos recursos do [art. 153, VIII](#), nos termos do [art. 159, I, ambos da Constituição Federal](#), com redação dada pelo art. 1º desta Emenda Constitucional, observará os critérios e as condições da [Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989](#), e respectivas alterações;

O art. 153, VIII institui Imposto Seletivo (IS), de competência federal. O art. 159, I dispõe sobre o repasse de parcela desse imposto:

Continua ao lado →

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;

e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano;

f) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano;

Até que lei complementar discipline, essa entrega de recursos observará os critérios da [Lei Complementar nº 62/ 89](#), que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação

III - a entrega dos recursos do imposto de que trata o [art. 153, VIII](#), nos termos do [art. 159, II](#), ambos da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 1º desta Emenda Constitucional, observará a [Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989](#), e respectivas alterações;



O art. 153, VIII institui Imposto Seletivo (IS), de competência federal. O art. 159, I dispõe sobre o repasse de parcela desse imposto aos Estados/ DF:

Art. 159. A União entregará:

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 10% (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;

Até que lei complementar discipline, essa entrega de recursos observará os critérios da Lei Complementar nº 61/ 89, que estabelece normas para a participação dos Estados e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, relativamente às exportações.

As parcelas do IBS (art. 156-A) pertencentes ao ente (estado, DF ou município), já considerando os acréscimos e deduções decorrentes do repasse dos 25% aos municípios (art. 158, IV, "b").

b) os valores recebidos nos termos dos arts. 131 e 132 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pelo art. 2º desta Emenda Constitucional.

Os valores recebidos por meio das regras de transição do IBS (arts. 131 e 132 do ADCT), que são as parcelas retidas com base na arrecadação histórica (ICMS e ISS) e a retenção para redistribuição aos entes com menor capacidade relativa.

IV - as **bases de cálculo** dos percentuais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de que trata a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, compreenderão também:

A Lei Complementar nº 141/ 12 regulamenta o gasto mínimo em ações e serviços públicos de saúde, definindo quais receitas compõem a base de cálculo para a aplicação dos percentuais mínimos (estados: 12% da arrecadação de impostos; municípios: 15%).

§ 1º As **vinculações de receita** dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156, III, estabelecidas em legislação de Estados, Distrito Federal ou Municípios até a data de promulgação desta Emenda Constitucional serão aplicadas, em mesmo percentual, sobre a receita do imposto previsto no art. 156-A do ente federativo competente.

a) as respectivas parcelas do imposto de que trata o art. 156-A, com os acréscimos e as deduções decorrentes do crédito das parcelas de que trata o art. 158, IV, "b", ambos da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 1º desta Emenda Constitucional;

As vinculações de receita do ICMS (art. 155, II) e ISS (art. 156, III) determina que essas vinculações continuarão incidindo, no mesmo percentual, sobre a receita do IBS (art. 156-A) que couber ao respectivo ente.

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo enquanto **não** houver **alteração na legislação** dos Estados, Distrito Federal ou



Municípios que trata das referidas vinculações.

Art. 7º A partir de 2027, a União compensará eventual **redução no montante dos valores entregues** nos termos do [art. 159, I](#) e [II](#), em razão da substituição da arrecadação do imposto previsto no [art. 153, IV](#), pela arrecadação do imposto previsto no [art. 153, VIII](#), todos da Constituição Federal, nos termos de lei complementar.

Como o IPI (art. 153, IV) é uma das principais fontes de repasse para o **Fundo de Participação dos Municípios** e o **Fundo de Participação dos Estados** ([art. 159, I](#) e [II](#)).

A partir de 2027, o IPI será substituído pelo Imposto Seletivo (Art. 153, VIII). Se a arrecadação do IS for inferior à do IPI, reduzindo os repasses, a União compensará essa diferença.

§ 1º A compensação de que trata o caput:

I - terá como referência a **média de recursos** transferidos do imposto previsto no [art. 153, IV](#), de **2022 a 2026**, atualizada:

Média dos repasses do IPI (art. 153, IV) no período de 2022 a 2026

a) até 2027, na forma da **lei complementar**;

b) a partir de 2028, pela **variação do produto da arrecadação** da contribuição prevista no [art. 195, V](#), da

[Constituição Federal](#), apurada com base na alíquota de referência de que trata o [art. 130 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#); e

A partir de 2028, a atualização será feita pela **variação da arrecadação da CBS** (art. 195, V), calculada com base na **alíquota de referência**.

II - observará os mesmos **critérios, prazos e garantias** aplicáveis à entrega de recursos de que trata o [art. 159, I](#) e [II](#), da [Constituição Federal](#).

A compensação será paga com os **mesmos critérios, prazos e garantias** dos repasses originais do art. 159, I e II.

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em

programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos

Continua abaixo ↓



destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;

e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano;

f) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 10% (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados;

§ 2º Aplica-se à compensação de que trata o caput o disposto nos [arts. 167, § 4º, 198, § 2º, 212, caput e § 1º, e 212-A, II, da Constituição Federal](#).

Aplica-se a esses recursos recebidos as seguintes disposições constitucionais:

- **Art. 167, § 4º:** Vinculação de receitas para garantias e pagamento de débitos com a União

- **Art. 198, § 2º:** Gasto mínimo em saúde

- **Art. 212, caput e § 1º:** Gasto mínimo em educação

- **Art. 212-A, II:** Contribuição ao Fundeb

Art. 8º Fica criada a **Cesta Básica Nacional de Alimentos**, que considerará a **diversidade regional** e **cultural** da alimentação do País e garantirá a alimentação saudável e nutricionalmente adequada, em observância ao direito social à alimentação previsto no [art. 6º da](#)

Constituição Federal.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. **Lei complementar** definirá os produtos destinados à alimentação humana que comporão a Cesta Básica Nacional de Alimentos, sobre os quais as alíquotas dos tributos previstos nos [arts. 156-A e 195, V, da Constituição Federal](#) serão **reduzidas a zero**.

Alíquota Zero

IBS (Art. 156-A) e CBS (Art. 195, V)

Art. 9º A lei complementar que instituir o imposto de que trata o [art. 156-A](#) e a contribuição de que trata o [art. 195, V, ambos da Constituição Federal](#), poderá prever os **regimes diferenciados** de tributação de que trata este artigo, **desde que** sejam **uniformes** em todo o território nacional e sejam realizados os respectivos **ajustes nas alíquotas de referência** com vistas a reequilibrar a arrecadação da esfera federativa.

§ 1º A lei complementar definirá as operações beneficiadas com **redução de 60%** (sessenta por cento) das alíquotas dos tributos de que trata o caput entre as relativas aos seguintes bens e serviços:



- I - serviços de educação;
- II - serviços de saúde;
- III - dispositivos médicos;
- IV - dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência;
- V - medicamentos;
- VI - produtos de cuidados básicos à saúde menstrual;
- VII - serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano;
- VIII - alimentos destinados ao consumo humano;
- IX - produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda;
- X - produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura;
- XI - insumos agropecuários e aquícolas;
- XII - produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional;
- XIII - bens e serviços relacionados a soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética.

§ 2º É **vedada** a fixação de **percentual de redução distinto** do previsto no § 1º em relação às hipóteses nele previstas.

§ 3º A **lei complementar** a que se refere o caput preverá hipóteses de:

I - **isenção**, em relação aos serviços de que trata o § 1º, VII;

VII - serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano;

II - redução em **100%** (cem por cento) das alíquotas dos tributos referidos no caput para:

a) bens de que trata o § 1º, III a VI;

III - dispositivos médicos;
IV - dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência;
V - medicamentos;
VI - produtos de cuidados básicos à saúde menstrual;

b) produtos **hortícolas, frutas e ovos**;

c) serviços prestados por **Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)** **sem fins lucrativos**;

d) automóveis de passageiros, conforme critérios e requisitos estabelecidos em lei complementar, quando adquiridos por **pessoas com deficiência** e pessoas com transtorno do espectro **autista**, diretamente ou por intermédio de seu

representante legal ou por **motoristas profissionais**, nos termos de lei complementar, que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel (**táxi**);

Veja como foi cobrado:

Questão [#3253899](#) (FUNDATEC - 2025)

III - redução em **100%** (cem por cento) da alíquota da **contribuição** de que trata o [art. 195, V, da Constituição Federal](#), para serviços de educação de ensino superior nos termos do **Programa Universidade para Todos** (Prouni), instituído pela [Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005](#);

Redução em 100% da alíquota da CBS (art. 195, V) para serviços de educação superior no âmbito do Prouni.

IV - **isenção** ou redução em **até 100%** (cem por cento) das alíquotas dos tributos referidos no caput para atividades de reabilitação urbana de **zonas históricas** e de **áreas críticas** de recuperação e reconversão urbanística.

REGIMES DIFERENCIADOS

REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS EM 60%

- serviços de educação
- serviços de saúde
- dispositivos médicos
- dispositivos de acessibilidade (PcD)

Continua ao lado →

	• medicamentos • produtos de saúde menstrual • transporte público coletivo urbano, semiurbano e metropolitano (rodoviário e metroviário) • alimentos (consumo humano) • produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda • produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura • insumos agropecuários e aquícolas; • produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional • bens e serviços
	relacionados a soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética.
HIPÓTESES DE ISENÇÃO	Transporte público

Continua abaixo ↓

	coletivo urbano, semiurbano e metropolitano (rodoviário e metroviário)
HIPÓTESES DE REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS EM 100%	• dispositivos médicos • dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência • medicamentos • produtos de cuidados básicos à saúde menstrual • produtos hortícolas, frutas e ovos • serviços prestados por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) sem fins lucrativos • automóveis para PcD, TEA e táxi
REDUÇÃO EM 100% DA ALÍQUOTA DA CBS	Serviços de educação superior no âmbito do Prouni
ISENÇÃO OU REDUÇÃO ATÉ 100%	Reabilitação urbana de zonas históricas e áreas críticas

§ 4º O **produtor rural** pessoa física ou jurídica que obtiver receita anual inferior a **R\$ 3.600.000,00** (três milhões e seiscentos mil reais), atualizada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e o **produtor integrado** de que trata o [art. 2º, II, da Lei nº 13.288, de 16 de maio de 2016](#), com a redação vigente em 31 de maio de 2023,

poderão **optar por ser contribuintes** dos tributos de que trata o caput.

LEI Nº 13.288, DE 16 DE MAIO DE 2016

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

II - produtor integrado ou integrado: produtor agrossilvipastoril, pessoa física ou jurídica, que, individualmente ou de forma associativa, com ou sem a cooperação laboral de empregados, se vincula ao integrador por meio de contrato de integração vertical, recebendo bens ou serviços para a produção e para o fornecimento de matéria-prima, bens intermediários ou bens de consumo final;

§ 5º É autorizada a **concessão de crédito** ao contribuinte adquirente de bens e serviços de produtor rural pessoa física ou jurídica que **não opte por ser contribuinte** na hipótese de que trata o § 4º, nos termos da lei complementar, observado o seguinte:

I - o **Poder Executivo da União** e o **Comitê Gestor** do Imposto de Bens e Serviços poderão revisar, anualmente, de acordo com critérios estabelecidos em lei complementar, o valor do crédito presumido concedido, **não se aplicando** o disposto no art. 150, I, da Constituição Federal; e

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;



II - o crédito presumido de que trata este parágrafo terá como objetivo permitir a **apropriação de créditos não** aproveitados por **não contribuinte** do imposto em razão do disposto no caput deste parágrafo.

§ 6º Observado o disposto no § 5º, I, é autorizada a **concessão de crédito** ao contribuinte adquirente de:

I - serviços de **transportador autônomo** de carga pessoa física que **não** seja contribuinte do imposto, nos termos da lei complementar;

II - **resíduos** e demais materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa, de pessoa física, cooperativa ou outra forma de organização popular.

§ 7º Lei complementar poderá prever a concessão de crédito ao contribuinte que adquira **bens móveis usados** de pessoa física **não** contribuinte para **revenda**, **desde que** esta seja tributada e o crédito seja vinculado ao respectivo bem, **vedado** o ressarcimento.

§ 8º Os benefícios especiais de que trata este artigo serão concedidos observando-se o disposto no art. 149-B, III, da Constituição Federal, **exceto** em relação ao § 3º, III, deste artigo.

Todos os benefícios devem observar o disposto no inciso abaixo:

Art. 149-B. Os tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, observarão as mesmas regras em relação a:

III - regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação;

Exceto, em relação ao benefício abaixo, que é específico em relação ao CBS:

§ 3º A lei complementar a que se refere o caput preverá hipóteses de:

III - redução em 100% (cem por cento) da alíquota da contribuição de que trata o art. 195, V, da Constituição Federal, para serviços de educação de ensino superior nos termos do Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005;

§ 9º O imposto previsto no art. 153, VIII, da Constituição Federal **não incidirá** sobre os bens ou serviços cujas alíquotas sejam reduzidas nos termos do § 1º deste artigo.

O **Imposto Seletivo (IS)** não incidirá sobre os bens e serviços que já tenham redução de 60% no IBS/CBS.

§ 10. Os regimes diferenciados de que trata este artigo serão submetidos a **avaliação quinquenal** de custo-benefício, podendo a lei fixar regime de transição para a alíquota padrão, **não observado** o disposto no § 2º, garantidos os respectivos ajustes nas alíquotas de referência.



A cada **5 anos**, os benefícios serão avaliados quanto ao custo-benefício.

-A lei poderá criar uma transição para a alíquota padrão.

- Nesse caso específico, **não** se aplica a limitação do § 2º.

§ 2º É vedada a fixação de percentual de redução distinto do previsto no § 1º em relação às hipóteses nele previstas.

§ 11. A avaliação de que trata o § 10 deverá examinar o impacto da legislação dos tributos a que se refere o caput deste artigo na promoção da **igualdade entre homens e mulheres**.

§ 12. A lei complementar estabelecerá as operações beneficiadas com redução de **30%** (trinta por cento) das alíquotas dos tributos de que trata o caput relativas à prestação de serviços de **profissão intelectual**, de **natureza científica, literária** ou **artística**, **desde que** sejam submetidas a fiscalização por conselho profissional.

§ 13. Para fins deste artigo, incluem-se:

I - entre os medicamentos de que trata o inciso V do § 1º, as composições para **nutrição enteral** ou **parenteral** e as **composições especiais** e **fórmulas nutricionais** destinadas às pessoas com erros inatos do metabolismo; e

§ 1º A lei complementar definirá as operações beneficiadas com redução de 60% (sessenta por cento) das alíquotas dos tributos de que trata o **caput** entre as relativas aos seguintes bens e serviços:

V - medicamentos;

II - entre os alimentos de que trata o inciso VIII do § 1º, os **sucos naturais** **sem** adição de açúcares e conservantes.

VIII - alimentos destinados ao consumo humano;

Art. 10 Para fins do disposto no inciso II do § 6º do art. 156-A da Constituição Federal, consideram-se:

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 6º Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para:

II - serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever:

a) alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a não aplicação do disposto no § 1º, VIII;

b) hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento, com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VII, e, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no § 1º, VIII;

I - **serviços financeiros**:

a) operações de crédito, câmbio, seguro, resseguro, consórcio, arrendamento mercantil, faturização, securitização, previdência privada, capitalização, arranjos de pagamento, operações com títulos e valores mobiliários, inclusive negociação e corretagem, e outras que impliquem **captação, repasse, intermediação, gestão** ou **administração** de recursos;

b) outros serviços prestados por entidades administradoras de mercados organizados, infraestruturas de mercado e depositárias centrais e por instituições **autorizadas** a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na forma de lei complementar;

II - operações com **bens imóveis**:

a) construção e incorporação imobiliária;

b) parcelamento do solo e alienação de bem imóvel;

c) locação e arrendamento de bem imóvel;

d) administração e intermediação de bem imóvel.

§ 1º Em relação às instituições financeiras bancárias:

I - **não** se aplica o regime específico de que trata o [art. 156-A, § 6º, II, da Constituição Federal](#) aos serviços remunerados por **tarifas** e **comissões**, observado o disposto nas normas expedidas pelas entidades

reguladoras;

II - os demais serviços financeiros sujeitam-se ao regime específico de que trata o [art. 156-A, § 6º, II, da Constituição Federal](#), devendo as alíquotas e as bases de cálculo ser definidas de modo a manter, em caráter geral, até o **final do quinto ano** da entrada em vigor do regime, a **carga tributária** decorrente dos tributos extintos por esta Emenda Constitucional incidente sobre as operações de crédito na data de sua promulgação, e a manter, em caráter específico, aquela incidente sobre as operações relacionadas ao **fundo de garantia por tempo de serviço**, podendo, neste caso, definir alíquota e base de cálculo diferenciadas e abranger os serviços de que trata o inciso I deste parágrafo, **não se lhes aplicando o prazo** previsto neste inciso.

Serviços financeiros não remunerados por tarifas/comissões entram no regime específico:

1) As alíquotas e bases de cálculo devem ser fixadas para:

- Manter até o final do quinto ano da entrada em vigor do regime a mesma carga tributária decorrente dos tributos extintos

2) Regra específica para operações relacionadas ao FGTS

- A lei complementar deve **manter a carga tributária** que incidia sobre elas, mas sem o prazo de 5 anos (ou seja, de forma permanente)

- Pode haver alíquota e base diferenciadas.

- Pode incluir até serviços remunerados por tarifas.



§ 2º O disposto no § 1º, II, em relação ao fundo de garantia do tempo de serviço, poderá, nos termos da lei complementar, ser **estendido para outros fundos** garantidores ou executores de políticas públicas previstos em lei.

Art. 11 A revogação do [art. 195, I, "b",](#) **não produzirá efeitos** sobre as contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento vigentes na data de publicação desta Emenda Constitucional que **substituam a contribuição** de que trata o [art. 195, I, "a",](#) [ambos da Constituição Federal](#), e sejam cobradas com base naquele dispositivo, observado o disposto no [art. 30 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019](#).

ART. 11 ENTRA EM VIGOR EM 2027

Inicialmente, cabe lembrar as contribuições para seguridade social do art. 195.

- Art. 195, a: contribuição sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho.
- Art. 195, b: contribuição sobre a receita ou o faturamento (COFINS)
- Art. 195, c: contribuição sobre o lucro (CSLL)

Logo, artigo 11 afirma que a

revogação da **alínea "b"** (que trata da receita/faturamento) **não produzirá efeitos** sobre contribuições que, embora cobradas

Continua ao lado →

com base na alínea "b", tenham a função de substituir a contribuição da **alínea "a"** (a da folha de salários).

Isso ocorre por causa do previsto no art. 30 prevista na Emenda Constitucional nº 103 (Reforma da Previdência)

Art. 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto no § 9º do art. 195 da Constituição Federal **não se aplica** a contribuições que substituam a contribuição de que trata a alínea "a" do inciso I do caput do art. 195 da Constituição Federal instituídas antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Art. 12 Fica instituído o **Fundo de Compensação** de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do imposto de que trata o [art. 155, II, da Constituição Federal](#), com vistas a compensar, entre **1º de janeiro de 2029 e 31 de dezembro de 2032**, pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos àquele imposto, concedidos por prazo certo e sob condição.

Fundo de Compensação para beneficiários de incentivos fiscais de ICMS (art. 155, II) concedidos por prazo certo e sob condição (benefícios onerosos), com vigência da compensação entre 1º/1/2029 e 31/12/2032.

§ 1º De **2025 a 2032**, a União entregará ao Fundo recursos que corresponderão aos seguintes valores, atualizados, de **2023 até o ano anterior** ao da entrega, pela variação acumulada do IPCA ou de outro índice que vier a



substituí-lo:

I - em 2025, a R\$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais);

II - em 2026, a R\$ 16.000.000.000,00 (dezesesseis bilhões de reais);

III - em 2027, a R\$ 24.000.000.000,00 (vinte e quatro bilhões de reais);

IV - em 2028, a R\$ 32.000.000.000,00 (trinta e dois bilhões de reais);

V - em 2029, a R\$ 32.000.000.000,00 (trinta e dois bilhões de reais);

VI - em 2030, a R\$ 24.000.000.000,00 (vinte e quatro bilhões de reais);

VII - em 2031, a R\$ 16.000.000.000,00 (dezesesseis bilhões de reais);

VIII - em 2032, a R\$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais).

BIZU – MÚLTIPLOS DE 8

- 2025 – 2028: 8 → 16 → 24 → 32 (R\$ bilhões)
- 2029 – 2032: 32 → 24 → 16 → 8 (R\$ bilhões)

§ 2º Os recursos do Fundo de que trata o caput serão utilizados para **compensar a redução** do nível de benefícios onerosos do imposto previsto no art. 155, II, da Constituição Federal, na forma do § 1º do art. 128 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, suportada pelas pessoas físicas ou jurídicas em razão da **substituição do referido imposto** por aquele

previsto no art. 156-A da Constituição Federal, nos termos deste artigo.

A redução do nível de benefícios decorre do **art. 128, §1º, do ADCT**, que determina a redução proporcional dos benefícios fiscais de ICMS na mesma proporção da redução das alíquotas do imposto.

Art. 128. De 2029 a 2032, as alíquotas dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156, III, da Constituição Federal, serão fixadas nas seguintes proporções das alíquotas fixadas nas respectivas legislações:

I - 9/10 (nove décimos), em 2029;

II - 8/10 (oito décimos), em 2030;

III - 7/10 (sete décimos), em 2031;

IV - 6/10 (seis décimos), em 2032.

§ 1º Os benefícios ou os incentivos fiscais ou financeiros relativos aos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156, III, da Constituição Federal não alcançados pelo disposto no caput deste artigo serão reduzidos na mesma proporção.

O fundo compensará exatamente essa perda, garantindo que o beneficiário não seja prejudicado durante o período de transição.

§ 3º Para efeitos deste artigo, consideram-se benefícios onerosos as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao imposto referido no caput deste artigo concedidos por **prazo certo** e **sob condição**, na forma do art. 178 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).



CTN

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

§ 4º A compensação de que trata o § 1º:

I - aplica-se aos titulares de benefícios onerosos referentes ao imposto previsto no art. 155, II, da Constituição Federal regularmente concedidos até **31 de maio de 2023**, **sem prejuízo** de ulteriores prorrogações ou renovações, observados o prazo estabelecido no caput e, se aplicável, a exigência de **registro e depósito** estabelecida pelo art. 3º, II, da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, que tenham cumprido tempestivamente as condições exigidas pela norma concessiva do benefício, bem como aos titulares de projetos abrangidos pelos benefícios a que se refere o art. 19 desta Emenda Constitucional;

São elegíveis os benefícios:

- Concedidos **até 31 de maio de 2023**

- Inclui também aqueles que foram prorrogados ou renovados posteriormente, desde que a concessão original seja anterior à data.

- Exige-se, quando cabível, o registro e depósito previstos no art. 3º da LC 160/2017 (que

Continua ao lado →

convalidou benefícios).

Art. 3º O convênio de que trata o art. 1º desta Lei Complementar atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:

II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.

- Além disso, inclui os projetos do setor automotivo abrangidos pelo benefício do crédito presumido.

II - **não se aplica** aos titulares de benefícios decorrentes do disposto no art. 3º, § 2º-A, da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017.

Lei Complementar nº 160/17

Art. 3º, § 2º-A. A partir de 1º de janeiro do décimo segundo ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, a concessão e a prorrogação de que trata o § 2º deste artigo deverão observar a redução em 20% (vinte por cento) ao ano com relação ao direito de fruição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros-fiscais vinculados ao ICMS destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, às prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais **in natura** e à manutenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional.

§ 5º A pessoa física ou jurídica perderá o direito à compensação de que trata o § 2º caso deixe de cumprir



tempestivamente as condições exigidas pela norma concessiva do benefício.

§ 6º Lei complementar estabelecerá:

I - **critérios e limites** para apuração do nível de benefícios e de sua redução;

II - procedimentos de análise, pela União, dos **requisitos para habilitação** do requerente à compensação de que trata o § 2º.

§ 7º É **vedada** a **prorrogação dos prazos** de que trata o [art. 3º, §§ 2º e 2º-A, da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017](#).

Os prazos dos benefícios convalidados pela LC 160 não podem ser estendidos. Isso reforça o caráter transitório desses incentivos.

Art. 3º, § 2º A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1º desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:

I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano, bem como quanto àqueles destinados a templos de qualquer culto e a entidades beneficentes de assistência social;

Continua ao lado →

II - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;

III - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;

IV - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e às prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;

V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto aos demais.

§ 2º-A. A partir de 1º de janeiro do décimo segundo ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, a concessão e a prorrogação de que trata o § 2º

deste artigo deverão observar a redução em 20% (vinte por cento) ao ano com relação ao direito de fruição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros-fiscais vinculados ao ICMS destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, às prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura e à manutenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional.

§ 8º A União deverá complementar os recursos de que trata o § 1º em caso de **insuficiência de recursos** para a compensação de que trata o § 2º.



§ 9º **Eventual saldo** financeiro existente em 31 de dezembro de 2032 será transferido ao Fundo de que trata o art. 159-A da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1º desta Emenda Constitucional, **sem redução** ou **compensação** dos valores consignados no art. 13 desta Emenda Constitucional.

Art. 159-A. Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos do art. 3º, III, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para:

§ 10. O disposto no § 4º, I, aplica-se também aos titulares de benefícios onerosos que, por força de mudanças na legislação estadual, tenham **migrado** para outros programas ou benefícios entre 31 de maio de 2023 e a data de promulgação desta Emenda Constitucional, ou estejam em **processo de migração** na data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Garante que as empresas que trocaram de programa de incentivo dentro do próprio Estado entre maio de 2023 e a data da Reforma também sejam beneficiárias dessa compensação (§ 4º, I).

Art. 13 Os recursos de que trata o art. 159-A da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1º desta Emenda

Constitucional, corresponderão aos seguintes valores, atualizados, de **2023 até o ano anterior** ao da entrega, pela variação acumulada do IPCA ou de outro índice que vier a substituí-lo:

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional

I - em 2029, a R\$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais);

II - em 2030, a R\$ 16.000.000.000,00 (dezesesseis bilhões de reais);

III - em 2031, a R\$ 24.000.000.000,00 (vinte e quatro bilhões de reais);

IV - em 2032, a R\$ 32.000.000.000,00 (trinta e dois bilhões de reais);

V - em 2033, a R\$ 40.000.000.000,00 (quarenta bilhões de reais);

VI - em 2034, a R\$ 42.000.000.000,00 (quarenta e dois bilhões de reais);

VII - em 2035, a R\$ 44.000.000.000,00 (quarenta e quatro bilhões de reais);

VIII - em 2036, a R\$ 46.000.000.000,00 (quarenta e seis bilhões de reais);

IX - em 2037, a R\$ 48.000.000.000,00 (quarenta e oito bilhões de reais);

X - em 2038, a R\$ 50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais);

XI - em 2039, a R\$ 52.000.000.000,00 (cinquenta e dois bilhões de reais);



XII - em 2040, a R\$ 54.000.000.000,00 (cinquenta e quatro bilhões de reais);

XIII - em 2041, a R\$ 56.000.000.000,00 (cinquenta e seis bilhões de reais);

XIV - em 2042, a R\$ 58.000.000.000,00 (cinquenta e oito bilhões de reais);

XV - a partir de 2043, a R\$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais), por ano.

BIZU

- Inicia em 8 Bilhões (2029) → 4 variações anuais de +8 Bilhões cada → 10 variações anuais de +2 Bilhões cada

- Finalizando com 60 Bilhões em 2043

Art. 14 A União custeará, com **posterior ressarcimento** pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços de que trata o art. 156-B da Constituição Federal, as despesas necessárias para sua **instalação**.

Art. 156-B. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o art. 156-A:

Art. 15 Os recursos entregues na forma do art. 159-A da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1º desta Emenda Constitucional, os recursos de que trata o art. 12 e as compensações de

que trata o art. 7º **não** se incluem em **bases de cálculo** ou em **limites** de despesas estabelecidos pela lei complementar de que trata o art. 6º da Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022.

Não entram nas bases de cálculo ou nos limites de despesa da LC do art. 6º da Emenda Constitucional nº 126:

Art. 6º O Presidente da República deverá encaminhar ao Congresso Nacional, até 31 de agosto de 2023, projeto de lei complementar com o objetivo de instituir **regime fiscal sustentável** para garantir a estabilidade macroeconômica do País e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico, inclusive quanto à regra estabelecida no inciso III do caput do art. 167 da Constituição Federal.

1) Recursos Fundo de Desenvolvimento Regional (art. 159-A, CF)

2) Recursos do Fundo de Compensação de Benefícios de ICMS (art. 12, EC 132)

3) Recursos da Compensação pela substituição do IPI pelo Imposto Seletivo (art. 7º, EC 132)

Art. 16 Até que lei complementar regule o disposto no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal, o imposto incidente nas hipóteses de que trata o referido dispositivo competirá:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

Continua abaixo ↓



III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

- a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
- b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao Estado da **situação do bem**, ou ao Distrito Federal;

II - se o **doador** tiver domicílio ou residência no exterior:

a) ao Estado onde tiver **domicílio** o donatário ou ao Distrito Federal;

b) se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior, ao Estado em que se **encontrar o bem** ou ao Distrito Federal;

III - relativamente aos bens do de cujus, ainda que situados no exterior, ao Estado onde era **domiciliado**, ou, se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio o sucessor ou legatário, ou ao Distrito Federal.

Art. 17 A alteração do [art. 155, § 1º, II, da Constituição Federal](#), promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional, aplica-se às sucessões abertas a partir da **data de publicação** desta Emenda Constitucional.

A novas regras em relação ao ITCD aplicam-se apenas às sucessões abertas a partir da data de publicação da Emenda Constitucional

Art. 18 O Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional:

I - em até **90 (noventa) dias** após a promulgação desta Emenda Constitucional, projeto de lei que reforme a **tributação da renda**, acompanhado das correspondentes estimativas e estudos de impactos orçamentários e financeiros;

II - em até **180 (cento e oitenta) dias** após a promulgação desta Emenda Constitucional, os projetos de lei referidos nesta Emenda Constitucional;

III - em até **90 (noventa) dias** após a promulgação desta Emenda Constitucional, projeto de lei que reforme a **tributação da folha de salários**.

Parágrafo único. Eventual **arrecadação adicional** da União decorrente da aprovação da medida de que trata o inciso I do caput deste artigo poderá ser considerada como fonte de **compensação para redução** da tributação incidente sobre a folha de pagamentos e sobre o consumo de bens e serviços.

A reforma da renda (inciso I) pode gerar aumento de arrecadação para a

Continua abaixo ↓



União. Esse eventual acréscimo de receita poderá ser usado para **compensar**:

- Redução da tributação sobre a folha de pagamentos
- Redução da tributação sobre o consumo

Art. 19 Os projetos habilitados à fruição dos benefícios estabelecidos pelo [art. 11-C da Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997](#), e pelos arts. 1º a 4º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, farão jus, até **31 de dezembro de 2032**, a **crédito presumido** da contribuição prevista no [art. 195, V, da Constituição Federal](#).

- Art. 11- C da Lei nº 9440/ 97: Concede crédito presumido de IPI como ressarcimento de contribuições PIS/Cofins para montadoras e fabricantes do setor automotivo instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

- Arts. 1º a 4º da Lei nº 9.826/ 99: Concede crédito presumido de IPI de 32% para produção de veículos (posições 8702 a 8704 da TIPI) nas áreas da SUDAM, SUDENE e Centro-Oeste (exceto DF)

Com a reforma tributária, o IPI será extinto, mas os projetos já habilitados continuarão recebendo benefício na forma de **crédito presumido da CBS**, com vigência até 2032.

§ 1º O crédito presumido de que trata este artigo:

I - incentivará exclusivamente a produção de veículos equipados com **motor elétrico** que tenha capacidade de tracionar o veículo somente com energia elétrica, **permitida a associação** com motor de combustão interna que utilize biocombustíveis

isolada ou simultaneamente com combustíveis derivados de petróleo;

II - será concedido **exclusivamente**:

a) a projetos aprovados até **31 de dezembro de 2024** de pessoas jurídicas habilitadas à fruição dos benefícios estabelecidos pelo [art. 11-C da Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997](#), e pelos [arts. 1º a 4º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999](#), na data de promulgação desta Emenda Constitucional;

b) a novos projetos, aprovados até **31 de dezembro de 2025**, que ampliem ou reiniciem a produção em planta industrial utilizada em projetos ativos ou inativos habilitados à fruição dos benefícios de que trata a alínea "a" deste inciso;

III - poderá ter sua manutenção condicionada à realização de **investimentos produtivos** e em **pesquisa** e desenvolvimento de **inovação tecnológica**;

IV - equivalerá ao nível de benefício estabelecido, para o **ano de 2025**, pelo [art. 11-C da Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997](#), e pelos arts. 1º a 4º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999; e

V - será reduzido à razão de **20%** (vinte por cento) ao ano entre **2029 e 2032**.

- Valor do benefício em 2025 será a base.

- A partir de 2029, o benefício começa a reduzir, reduzindo **20% ao ano** até ser totalmente extinto em 2032.



§ 2º Os créditos apurados em decorrência dos benefícios de que trata o caput poderão ser **compensados** com débitos próprios relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos da lei, e **não poderão ser transferidos** a outro estabelecimento da pessoa jurídica, devendo ser utilizados somente pelo estabelecimento habilitado e localizado na região incentivada.

§ 3º O benefício de que trata este artigo será estendido a projetos de pessoas jurídicas de que trata o § 1º, II, "a", relacionados à produção de veículos tracionados por **motor de combustão interna** que utilize biocombustíveis isolada ou cumulativamente com combustíveis derivados de petróleo, **desde que** a pessoa jurídica habilitada:

§ 1º, II - será concedido exclusivamente:

a) a projetos aprovados até 31 de dezembro de 2024 de pessoas jurídicas habilitadas à fruição dos benefícios estabelecidos pelo art. 11-C da Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, e pelos arts. 1º a 4º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, na data de promulgação desta Emenda Constitucional;

I - no caso de montadoras de veículos, inicie a produção de veículos que atendam ao disposto no § 1º, I, até **1º de janeiro de 2028**; e

§ 1º O crédito presumido de que trata este artigo:

I - incentivará exclusivamente a produção de veículos equipados com **motor elétrico** que tenha capacidade de tracionar o veículo somente com energia elétrica, permitida a associação com motor de combustão interna que utilize biocombustíveis isolada ou simultaneamente com combustíveis derivados de petróleo;

II - assuma, nos termos do ato concessório do benefício, compromissos relativos:

a) ao volume mínimo de **investimentos**;

b) ao volume mínimo de **produção**; e

c) à **manutenção da produção** por prazo mínimo, inclusive após o encerramento do benefício.

§ 4º A lei complementar estabelecerá as penalidades aplicáveis em razão do descumprimento das condições exigidas para fruição do crédito presumido de que trata este artigo.

Art. 20 Até que lei disponha sobre a matéria, a contribuição para o **Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público**, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, de que trata o art. 239 da Constituição Federal, permanecerá sendo cobrada na forma do art. 2º, III, da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, e dos demais dispositivos legais a ele referentes em vigor na data de publicação desta Emenda Constitucional.

LEI Nº 9.715/ 98

Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

- ICMS (Art. 155, II) e suas regras (§§ 2º a 5º)

- ISS (Art. 156, III) e suas regras (§ 3º)

- Parcela do ICMS pertencente aos municípios (Art. 158, IV, "a") e critérios de repartição (§ 1º)

- Lei complementar para definir valor adicionado do ICMS (Art. 161, I)

Art. 21

Lei complementar poderá estabelecer **instrumentos de ajustes** nos contratos firmados anteriormente à entrada em vigor das leis instituidoras dos tributos de que tratam o [art. 156-A](#) e o [art. 195, V, da Constituição Federal](#), inclusive concessões públicas.

Art. 22

Revogam-se:

I - em **2027**, o [art. 195, I, "b"](#), e [IV](#), e [§ 12, da Constituição Federal](#);

- Contribuição social sobre a **receita ou faturamento** (COFINS): [Art. 195, I, "b"](#)

- Contribuição social do **importador** (PIS/ COFINS-Importação): [Art. 195, IV](#)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.

b) os [arts. 80, II, 82, § 2º](#), e [83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#).

- Adicional da alíquota do IPI incidente sobre produtos supérfluos a ser destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Art. 80, II)

- Financiamento dos Fundos Municipais de combate a pobreza com adicional na alíquota do ISS sobre serviços supérfluos (Art. 82, § 2º)

- Lei Federal que definirá os produtos e serviços supérfluos (Art. 83)

Art. 23

Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - em 2027, em relação aos [arts. 3º](#) e [11](#);

II - em 2033, em relação aos [arts. 4º](#) e [5º](#); e

III - na data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos.

Brasília, em 20 de dezembro de 2023

II - em **2033**:

a) os [arts. 155, II](#), e [§§ 2º a 5º, 156, III](#), e [§ 3º, 158, IV, "a"](#), e [§ 1º](#), e [161, I, da Constituição Federal](#); e